# Creación de un centro especializado en mediación familiar en Madrid: un enfoque transformativo basado en la gestión emocional y la pacificación del conflicto

Noviembre 2026

Universidad Internacional de Valencia

Titulación:

Máster Universitario en Mediación y Gestión del Conflicto

Curso académico

2026/2027

Alumno/a:

Prieto Avilés, Gema

D.N.I: 50877344-X

Director/a de TFT: Vanesa León Medina

Convocatoria:

Primera

De:
Planeta Formación y Universidades

# Índice

Resumen....6
Abstract....6
1. Introducción, justificación y contextualización....8
1.1. Planteamiento del tema....8
1.2. Justificación del proyecto....8
1.3. Contextualización: Madrid y la oferta existente....10
1.4. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible....11
2. Marco teórico....12
2.1. La mediación familiar: concepto, principios y marco normativo....12
2.2. Modelos de mediación y su aplicación al ámbito familiar....14
2.3. El lenguaje y la comunicación en el proceso de mediación....17
2.4. Las emociones en el conflicto familiar y en la mediación....19
2.5. Qué dice la investigación sobre los resultados de la mediación familiar....21
3. Objetivos....24
4. Metodología....25
4.1. Tipo de trabajo y enfoque....25
4.2. Fases de elaboración....25
4.3. Criterios de calidad y consideraciones éticas....26
4.4. Diseño de la evaluación del proyecto....26
5. Diseño del proyecto de intervención....29
5.1. Análisis de la situación o diagnóstico social....29
5.2. Objetivos del servicio....32
5.3. Recursos....34
5.3.1. Forma jurídica y requisitos legales....34
5.3.2. Equipo humano....35
5.3.3. Instalaciones y recursos materiales....36
5.3.4. Presupuesto y tarifas....37
5.3.5. Difusión y alianzas....39
5.4. Cronograma....39

5.5. Actividades....41
5.5.1. Acogida y cribado....41
5.5.2. Sesión inicial....42
5.5.3. Sesiones de mediación....42
5.5.4. Acuerdo y seguimiento....44
5.5.5. Talleres psicoeducativos....44
5.5.6. Formación del equipo, supervisión y evaluación....45
6. Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación....47
6.1. Conclusiones....47
6.2. Limitaciones....48
6.3. Futuras líneas de investigación....48
7. Referencias....50
Anexos....57
Anexo 1. Hoja de información y consentimiento informado....57
Anexo 2. Protocolo de acogida y cribado....58
Anexo 3. Ficha del taller Hablar sin herir....59
Anexo 4. Preguntas complementarias al cuestionario de satisfacción y ficha de seguimiento....60
Anexo 5. Contenido del acta de la sesión inicial y del documento acreditativo del intento de mediación....60
Anexo 6. Supuesto práctico ilustrativo del itinerario....61

# Índice de figuras y gráficos

Figura 1 *Síntesis del marco teórico y su traducción en el diseño del servicio*.....23

Figura 2 *Evolución de las nulidades, separaciones y divorcios en España, 2015-2025*.....29

Figura 3 *Cronograma de puesta en marcha del centro durante el primer año*.....40

Figura 4 *Itinerario de una familia por el servicio*.....41

# Índice de tablas

Tabla 1 *Vinculación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible*.....11

Tabla 2 *Marco normativo aplicable al centro de mediación familiar*.....14

Tabla 3 *Comparación de los tres modelos de mediación y su aportación al servicio*.....16

Tabla 4 *Protocolo de técnicas comunicativas del centro*.....18

Tabla 5 *Sistema de evaluación del proyecto*.....27

Tabla 6 *Principales indicadores de la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, 2024 y 2025*.....29

Tabla 7 *Demandas de familia presentadas en los órganos judiciales de España en 2025 y en el primer trimestre de 2026*.....31

Tabla 8 *Análisis DAFO del proyecto*.....32

Tabla 9 *Objetivos específicos del servicio e indicadores*.....33

Tabla 10 *Equipo del centro: perfiles, funciones y dedicación*.....36

Tabla 11 *Inversión inicial estimada*.....37

Tabla 12 *Gastos corrientes estimados del primer año*.....37

Tabla 13 *Propuesta de tarifas del servicio (impuestos no incluidos)*.....39

Tabla 14 *Itinerario tipo de mediación en seis sesiones*.....43

Tabla 15 *Programa de talleres del centro*.....45

# Resumen

Este Trabajo Fin de Máster diseña un centro privado dedicado en exclusiva a la mediación familiar en la ciudad de Madrid. Se plantea como proyecto de intervención, es decir, el servicio se diseña con detalle pero no llega a implementarse. La necesidad se apoya en datos oficiales. En 2025 se registraron en España 83.683 nulidades, separaciones y divorcios, 12.253 de ellos en la Comunidad de Madrid, y en casi la mitad de los divorcios había hijos e hijas menores sobre los que decidir. A eso se suma que la Ley Orgánica 1/2025 obliga a intentar un medio adecuado de solución de controversias antes de demandar en la jurisdicción civil, mientras la oferta pública gratuita de la ciudad sigue siendo limitada y generalista y la asistencia jurídica gratuita no cubre los honorarios de la persona mediadora. El servicio se dirige a las parejas con hijos e hijas que se separan o que necesitan modificar lo acordado, con los menores como beneficiarios indirectos, y deja fuera los casos con indicios de violencia. El objetivo es diseñar un servicio que ayude a esas familias a alcanzar acuerdos propios y estables a través de una intervención centrada en el lenguaje, la comunicación y las emociones. La propuesta toma como eje el modelo transformativo, lo completa con las técnicas del circular-narrativo y con el método de Harvard para los acuerdos económicos, y se apoya en la teoría de la comunicación humana, en la inteligencia emocional y en el duelo de la ruptura. El diseño concreta la forma jurídica, el equipo interdisciplinar y los límites de sus funciones, los recursos, el presupuesto, el cronograma y un programa de actividades que incluye un protocolo de acogida y cribado, un itinerario de seis sesiones, dos talleres psicoeducativos para familias y una sesión informativa para profesionales. La evaluación prevista combina indicadores de proceso y de resultado, un cuestionario de satisfacción validado, la escala TMMS-24 y un seguimiento a los seis meses, e incorpora medidas de la comunicación, del reconocimiento mutuo y de la capacidad de decisión de las partes que van más allá de los acuerdos. El trabajo se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16, 3 y 5 y se cierra con las conclusiones, las limitaciones del diseño y las futuras líneas de investigación.

**Palabras clave:** mediación familiar; comunicación; gestión emocional; modelo transformativo; coparentalidad; proyecto de intervención.

# Abstract

This Master's Thesis designs a private centre devoted exclusively to family mediation in the city of Madrid. It is conceived as an intervention project, which means that the service is

designed in detail but not implemented. The need rests on official data. In 2025 there were 83,683 annulments, separations and divorces in Spain, 12,253 of them in the Region of Madrid, and in almost half of the divorces there were minor children whose care had to be decided. On top of that, Organic Law 1/2025 requires an attempt at an appropriate dispute resolution method before filing a civil claim, while the free public provision in the city remains limited and generalist and legal aid does not cover the mediator's fees. The service is aimed at couples with children who separate or need to modify their arrangements, with the children as indirect beneficiaries, and excludes cases with signs of violence. The aim is to design a service that helps these families reach their own, stable agreements through an intervention centred on language, communication and emotions. The proposal takes the transformative model as its backbone, completes it with circular-narrative techniques and with the Harvard method for financial agreements, and draws on the theory of human communication, emotional intelligence and the grief of separation. The design specifies the legal form, the interdisciplinary team and the boundaries of its roles, the resources, the budget, the timeline and a programme of activities that includes an intake and screening protocol, a six-session itinerary, two psychoeducational workshops for families and an information session for professionals. The planned evaluation combines process and outcome indicators, a validated satisfaction questionnaire, the TMMS-24 scale and a six-month follow-up, and adds measures of communication, mutual recognition and the parties' capacity to decide that go beyond agreements. The thesis is linked to Sustainable Development Goals 16, 3 and 5 and closes with the conclusions, the limitations of the design and future lines of research.

**Keywords:** family mediation; communication; emotional management; transformative model; co-parenting; intervention project.

# 1. Introducción, justificación y contextualización

## 1.1. Planteamiento del tema

Una pareja con hijos que se separa no deja de ser una familia, aunque sí deja de ser la misma familia. Los dos adultos ya no son pareja, pero durante muchos años van a tener que seguir decidiendo juntos sobre horarios, colegio, gastos o vacaciones, y la manera en que se tomen esas decisiones en los primeros meses de la ruptura marca la relación que mantendrán después y, sobre todo, cómo van a vivirlo los hijos e hijas. Para acompañar ese tránsito nació la mediación familiar. Un tercero imparcial ayuda a que las partes hablen, se escuchen y construyan acuerdos propios (Parkinson, 1997/2005).

Lo que se diseña en este trabajo es un centro privado situado en la ciudad de Madrid y dedicado únicamente a la mediación familiar. No un despacho generalista que, entre otras cosas, también medie en asuntos de familia, sino un proyecto pensado desde el inicio para las rupturas de pareja y para el resto de conflictos familiares, y con una seña de identidad concreta, que es el cuidado del lenguaje, de la comunicación y de las emociones a lo largo de todo el proceso. La elección tiene una razón práctica. Quien ha visto mediaciones familiares sabe que muchos de los bloqueos no se deben a que falten soluciones. Se deben a cómo se hablan las personas y a la carga emocional que llevan encima cuando se sientan a la mesa. Basta un reproche mal formulado, un silencio que el otro lee como desprecio o una rabia que nadie ha reconocido para que fracase una negociación que sobre el papel parecía fácil.

En cuanto a la modalidad, el trabajo sigue la opción a) de la guía docente, la elaboración de un proyecto de intervención. Eso quiere decir que el centro se diseña al detalle, con su diagnóstico, sus objetivos, los recursos, el cronograma y las actividades, pero no llega a implementarse ni a evaluarse en la práctica. Lo que se presenta aquí es un proyecto fundamentado y preparado para ponerse en marcha.

## 1.2. Justificación del proyecto

La primera razón que justifica el proyecto es el tamaño del fenómeno. La Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2026) recoge 83.683 disoluciones matrimoniales en España durante 2025, y de ellas 80.785 fueron divorcios. Había hijos menores sobre los que decidir la custodia en el 49,7 % de los

divorcios entre cónyuges de distinto sexo, y en el 50,8 % de esos casos la custodia que se acordó fue la compartida. Dicho de otra forma, decenas de miles de familias con menores reorganizan su vida cada año, y cada vez son más las que lo hacen repartiendo la crianza a partes iguales, un reparto que obliga a los progenitores a coordinarse de manera constante.

A esto se añade el cambio normativo. Desde el 3 de abril de 2025 está en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que exige haber acudido a un medio adecuado de solución de controversias antes de presentar una demanda en el orden civil. La exigencia alcanza a los procesos de familia que no estén expresamente excluidos, y la mediación es uno de esos medios. En los juzgados el efecto ya se percibe. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, 2026a) registró en 2025 un descenso del 24,7 % en las demandas de divorcio no consensuado con respecto al año anterior, y aunque el propio Consejo evita atribuir la caída a una sola causa, la coincidencia en el tiempo con la reforma salta a la vista. Ahora bien, el marco no está cerrado. En septiembre de 2026 el Congreso de los Diputados tomó en consideración una proposición de ley para dejar fuera de este requisito los procesos de familia que afecten a menores (Proposición de Ley 122/000247, 2026), y el Tribunal Constitucional tiene admitida a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre ese mismo artículo (Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8318-2025, 2026). Por eso el proyecto no descansa solo en la obligación legal. Descansa, sobre todo, en lo que la mediación aporta por sí misma a las familias.

Los resultados que se conocen sobre la mediación familiar van en la misma línea. Según la investigación disponible, las familias que han mediado mantienen a largo plazo una implicación mayor de ambos progenitores en la vida de los hijos e hijas, y eso sin que aumente el conflicto entre ellos (Emery et al., 2001). Las personas usuarias dicen estar satisfechas con el procedimiento (Fariña Rivera y Otero Otero, 2021), y la mediación mejora la comunicación entre progenitores y les ayuda a poner el foco en el bienestar de sus hijos e hijas (Álvarez Cano et al., 2026). Esa evidencia tiene limitaciones, como se verá en el marco teórico, pero la dirección en la que apunta es bastante clara.

Hay, por último, una razón de oportunidad profesional. A 15 de enero de 2026 el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia contaba con 12.310 personas inscritas, y solo durante 2025 se produjeron 2.676 altas, frente a las 606 del año anterior (CGPJ, s. f.-b). El sector crece deprisa. En un entorno así, un servicio que se distinga por su especialización y por la calidad de lo que hace tiene más posibilidades de consolidarse que uno más entre tantos.

## 1.3. Contextualización: Madrid y la oferta existente

En 2025 la Comunidad de Madrid registró 12.253 nulidades, separaciones y divorcios, el tercer mayor volumen del país después de Andalucía y Cataluña, con una tasa de 1,7 por cada mil habitantes, la misma que la media estatal (INE, 2026). Esta comunidad cuenta con una norma propia de mediación familiar, la Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid, que regula los principios del procedimiento, el Registro de Mediadores Familiares y la duración máxima de la mediación. Como el INE publica sus datos por comunidad autónoma, conviene precisar que el centro se ubicará en la ciudad de Madrid y atenderá sobre todo a familias de la capital y de su área metropolitana, dejando la modalidad en línea para el resto de la comunidad.

La ciudad dispone también de una oferta pública consolidada. Los ocho Centros de Apoyo a las Familias (CAF) del Ayuntamiento de Madrid ofrecen mediación familiar gratuita a todas las familias madrileñas, a la que se accede directamente o a través del Punto de Información para la Mediación Intrajudicial (Ayuntamiento de Madrid, 2024, 2025). Es una oferta valiosa, pero generalista. La mediación es uno más entre los muchos servicios de los CAF, que atienden a toda la población de la ciudad, y su capacidad, como la de cualquier recurso público gratuito, tiene un límite. La mediación intrajudicial derivada desde los juzgados de familia, por su parte, sigue siendo minoritaria, con 185 derivaciones en la Comunidad de Madrid durante 2025 (CGPJ, s. f.-a). Conviene decirlo con claridad, el volumen de rupturas no justifica un centro por sí solo. Lo que abre espacio a un servicio privado especializado es la suma de ese volumen con el requisito legal previo a la demanda, con una oferta pública limitada y generalista y con la evidencia sobre lo que la mediación aporta a las familias. Ese servicio tiene sentido si es rápido, si ofrece flexibilidad horaria y si trabaja con una metodología centrada en la comunicación y en la gestión emocional, tanto con quienes acuden por iniciativa propia como con quienes necesitan cumplir el requisito legal antes de demandar.

La principal objeción a un servicio privado es el coste, y hay que afrontarla desde el principio. La asistencia jurídica gratuita cubre la asistencia letrada en el medio adecuado al que se acude para cumplir el requisito de procedibilidad, pero entre sus prestaciones no están los honorarios de la persona mediadora (art. 6.11 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025). Tampoco la Ley 1/2007 de la Comunidad de Madrid regula una mediación familiar gratuita, de manera que en la práctica esa función la cubren los CAF del Ayuntamiento y los cuatro Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) de la Comunidad de Madrid, uno de ellos en la capital,

que ofrecen mediación, orientación psicológica y asesoría jurídica sin coste (Comunidad de Madrid, 2023). El centro no compite con esos recursos. Ofrece una alternativa a quien puede pagar un servicio especializado y no quiere, o no puede, esperar, con tarifas moderadas que se reparten por igual entre las partes, una sesión informativa gratuita y un bono cerrado para todo el itinerario. A las familias que no puedan asumir el coste se las deriva a los recursos públicos. Todo esto se concreta en las tarifas del apartado 5.3.4.

## 1.4. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La guía docente pide identificar y justificar la relación del trabajo con la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015). Aquí esa relación no es un adorno, porque la mediación familiar es en sí misma una forma de acceso a la justicia y de prevención del daño. La Tabla 1 recoge los tres objetivos con los que el centro se relaciona de forma directa y la meta concreta a la que contribuye en cada caso.

**Tabla** 1
*Vinculación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible*

| ODS | Meta | Contribución del proyecto |
|---|---|---|
| 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.3. Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas | Ofrece una vía de resolución de conflictos accesible, rápida y menos costosa que el litigio, y complementa la oferta pública de mediación. |
| 3. Salud y bienestar | 3.4. Promover la salud mental y el bienestar | Trabaja el duelo de la ruptura y reduce el conflicto entre progenitores, lo que protege la salud mental de adultos y menores. |
| 5. Igualdad de género | 5.4. Reconocer el trabajo de cuidados no remunerado y promover la responsabilidad compartida en el hogar y la familia | Los acuerdos y los planes de parentalidad reparten de forma explícita las tareas de cuidado y dan herramientas para sostener la coparentalidad. |

*Nota.* Elaboración propia a partir de Naciones Unidas (2015).

De los tres, el ODS 16 es el más evidente. La mediación da a las familias una vía de resolución de conflictos accesible, rápida y menos costosa que el litigio, y un servicio privado bien regulado complementa la oferta pública. El ODS 3 tiene que ver con la dimensión emocional del proyecto. Trabajar el duelo de la ruptura y rebajar el conflicto entre progenitores protege la salud mental de adultos y menores, tal y como muestra la investigación sobre las consecuencias del divorcio conflictivo en los hijos e hijas (Arch Marín, 2010). El ODS 5 entra por la vía de la coparentalidad. Los acuerdos de mediación reparten de forma explícita las tareas de cuidado y, con la custodia compartida ya por encima del 50 % de los divorcios con hijos menores (INE, 2026), esa corresponsabilidad es cada vez más una realidad cotidiana que necesita herramientas de comunicación para

sostenerse en el tiempo.

# 2. Marco teórico

## 2.1. La mediación familiar: concepto, principios y marco normativo

En la redacción vigente desde abril de 2025, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, define la mediación como «aquel medio adecuado de solución de controversias en que dos o más partes intentan voluntariamente, a través de un procedimiento estructurado, alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador» (art. 1). En esa definición están ya los rasgos que separan a la mediación de otras formas de intervención. Las partes conservan el poder de decidir, el procedimiento tiene una estructura y la persona mediadora no resuelve, facilita. Cuando ese método se aplica a los conflictos que surgen dentro de la familia, sobre todo en las rupturas de pareja aunque no solo en ellas, hablamos de mediación familiar. Surgió en Estados Unidos a finales de los años setenta, en el momento en que el aumento de los divorcios dejó a la vista los límites del proceso contencioso para las familias con hijos, y en la década siguiente se extendió a Europa (Parkinson, 1997/2005). En el continente el empujón definitivo vino de la Recomendación N.º R (98) 1 del Comité de Ministros (Consejo de Europa, 1998), que pidió a los Estados promover la mediación familiar y fijó sus principios básicos, es decir, imparcialidad y neutralidad de quien media, confidencialidad, prioridad del bienestar de los hijos e hijas y cautela ante cualquier antecedente de violencia. Parkinson (1997/2005) la describe como un proceso en el que la persona mediadora ayuda a los miembros de la familia a comunicarse mejor y a tomar decisiones propias e informadas sobre los asuntos que les afectan, prestando una atención especial a las necesidades de los hijos e hijas.

Los principios del procedimiento se recogen en el título II de la Ley 5/2012. La libre disposición de las partes, que pueden dejar la mediación en cualquier momento, la igualdad entre ellas y la imparcialidad de quien media, la neutralidad respecto del resultado y la confidencialidad de lo tratado (arts. 6 a 9) forman el suelo sobre el que se construye la confianza, y sin esa confianza las personas no hablan con sinceridad. La Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid suma a estos principios la buena fe, la asistencia personal de las partes, la flexibilidad y la protección de los menores y de las personas dependientes (art. 4), y fija una duración máxima de tres meses desde la sesión inicial, prorrogable otros tres (art. 18.2). En el ámbito europeo, la Directiva 2008/52/CE dio el impulso a la mediación en los Estados miembros, y el Código de conducta

europeo para mediadores (Comisión Europea, 2004) recoge los compromisos de competencia, independencia, imparcialidad y confidencialidad a los que la profesión puede adherirse de forma voluntaria.

El estatuto de la persona mediadora aparece en el artículo 11 de la Ley 5/2012 y se resume en tres exigencias, título oficial universitario o de formación profesional superior, formación específica en mediación y un seguro de responsabilidad civil. La reforma de 2025 añadió una cuarta, la inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación o en los registros autonómicos. El Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, desarrolla la formación mínima, que debe combinar contenido teórico y práctico, y establece la obligación de formación continua. Por su parte, la Ley 1/2007 exige la inscripción en el Registro de Mediadores Familiares de la Comunidad de Madrid (arts. 6 y 12). Para un centro que empieza, todo esto define el perfil del equipo y las obligaciones que hay que cumplir antes de abrir.

Hay que tener presente, también, que desde la Ley 15/2005, de 8 de julio, ni la separación ni el divorcio exigen alegar causa alguna ni acreditar culpa. El pleito ya no gira en torno a si procede o no la ruptura. Gira en torno a las medidas que la acompañan, la guarda y custodia, el régimen de estancias, los alimentos o el uso de la vivienda, y esas medidas sí requieren fundamentación y, cuando hay hijos e hijas menores, aprobación judicial (arts. 90 y 92 del Código Civil). Ahí es donde la mediación resulta útil. No sustituye al proceso, pero ayuda a las partes a construir el contenido de esas medidas antes de que decida un tribunal.

El cambio más importante de los últimos años viene de la Ley Orgánica 1/2025. Según su artículo 5, en el orden jurisdiccional civil es requisito de procedibilidad haber acudido antes a algún medio adecuado de solución de controversias, y la mediación es uno de ellos. La exigencia se extiende a los procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es donde están los procesos matrimoniales y de menores. Quedan fuera, entre otras materias, la filiación, las medidas urgentes de protección de menores del artículo 158 del Código Civil, la sustracción internacional y las medidas cautelares previas. Si el medio elegido es la mediación, el requisito se da por cumplido con la celebración de una sesión inicial ante la persona mediadora en la que quede constancia del objeto de la controversia (art. 6.1 de la Ley 5/2012), y la mediación que se utiliza con ese fin dura como máximo tres meses (art. 20.2). La misma ley orgánica prohíbe acudir a estos medios en las materias atribuidas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer (art. 89.9 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial), y el Código Civil impide la custodia compartida cuando existan indicios

fundados de violencia doméstica o de género (art. 92.7). De esa exclusión se deriva una obligación práctica para cualquier servicio de mediación familiar, la de contar con un protocolo de detección en la fase de acogida.

Este marco está en revisión. En febrero de 2026 el Tribunal Constitucional admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025, planteada en un procedimiento de modificación de medidas (Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8318-2025, 2026), y en septiembre del mismo año el Congreso tomó en consideración una proposición de ley que pretende excluir del requisito de procedibilidad los procesos de familia con personas menores de edad (Proposición de Ley 122/000247, 2026). La Tabla 2 sintetiza las normas que afectan de forma directa al diseño del centro.

**Tabla** 2
*Marco normativo aplicable al centro de mediación familiar*

| Norma | Contenido relevante para el proyecto |
|---|---|
| Directiva 2008/52/CE | Impulso europeo a la mediación civil y mercantil; calidad, confidencialidad y carácter ejecutivo de los acuerdos; códigos de conducta voluntarios. |
| Ley 15/2005, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio | Supresión de las causas de separación y divorcio: el conflicto judicial se traslada a las medidas que acompañan a la ruptura y al convenio regulador (arts. 90 y 92 del Código Civil). |
| Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (redacción de 2025) | Concepto y principios (arts. 1 y 6 a 9); estatuto de la persona mediadora e inscripción registral (art. 11); sesión inicial, acta constitutiva y acta final (arts. 17, 19 y 22); duración máxima de tres meses como requisito de procedibilidad (art. 20.2); mediación electrónica (art. 24); formalización del acuerdo como título ejecutivo (art. 25). |
| Real Decreto 980/2013 | Formación mínima y continua, seguro de responsabilidad civil, Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación. |
| Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia | Requisito de procedibilidad en el orden civil (art. 5) y procesos de familia incluidos y excluidos; documento acreditativo del intento (art. 10); costes y costas; remisión al RGPD (art. 9.4). |
| Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (art. 89.9) | Prohibición de los medios adecuados de solución de controversias en las materias atribuidas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer. |
| Código Civil (arts. 90 y 92) y Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 770.7.ª y 777) | Contenido del convenio regulador; custodia compartida y su exclusión ante indicios de violencia; suspensión del proceso para mediar; aportación del acuerdo de mediación al procedimiento de mutuo acuerdo. |
| Ley 1/2007, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid | Principios (art. 4); Registro de Mediadores Familiares (art. 6); cualificación (art. 12); duración máxima de tres meses prorrogable otros tres (art. 18.2); derecho a conocer el coste máximo (art. 9.c). |
| Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 | Protección de datos: base jurídica, información por capas, categorías especiales, menores, registro de actividades y contratos de encargo. |

*Nota.* Elaboración propia a partir de los textos consolidados publicados en el Boletín Oficial del Estado.

## 2.2. Modelos de mediación y su aplicación al ámbito familiar

Tres grandes modelos han organizado la práctica de la mediación. No son excluyentes y en la mediación familiar lo habitual es combinarlos. El tradicional-lineal de Harvard viene de la negociación basada en principios de Fisher et al. (2011), cuya primera edición, de 1981, firmaron Fisher y Ury, y se apoya en cuatro ideas, separar a las personas del problema, centrarse en los intereses y no en las posiciones, generar opciones de beneficio mutuo y utilizar criterios objetivos. Busca el acuerdo. A la mediación familiar le ha dado, sobre todo, un método para pasar de las posiciones («quiero la custodia») a los intereses que hay detrás («quiero seguir siendo importante en la vida de mi hija»). Su límite es que presta poca atención a la relación entre las partes y a lo que sienten, y en una ruptura eso es justo lo central.

Bush y Folger (1994/1996) parten de una idea diferente con su modelo transformativo. Para ellos el valor de la mediación no está tanto en el acuerdo como en que cambie la interacción entre las personas. Persiguen dos cosas. Una es la revalorización, con la que cada parte recupera la sensación de capacidad y de control sobre su situación. La otra es el reconocimiento, que consiste en que cada una llegue a ver y a considerar la perspectiva de la otra. Si pensamos en una pareja que se separa y que va a tener que ejercer la parentalidad de forma conjunta durante años, ese cambio en la manera de relacionarse importa tanto como el convenio que firmen.

El tercer modelo, el circular-narrativo, nace de los trabajos de Sara Cobb y pone el acento en el lenguaje y en los relatos. Cobb (1993) formula el empoderamiento de las partes en términos narrativos. Las personas llegan a la mediación con una historia cerrada en la que la otra es la culpable, y el trabajo de quien media consiste en abrir esas historias para ayudar a construir un relato alternativo en el que las dos puedan reconocerse. Munuera Gómez (2007) describe sus técnicas principales, entre ellas las reuniones individuales iniciales para evitar «la colonización de las narrativas» (p. 92), las preguntas circulares y la connotación positiva de lo que cada familia hace bien.

A estos tres modelos hay que sumar la mirada sistémica que Suares (2002) aplica a la mediación familiar. La persona mediadora no trabaja con dos individuos enfrentados, trabaja con un sistema familiar que tiene su historia, sus alianzas y sus reglas, y en ese sistema las emociones ocupan un lugar central porque lo que une a las partes es la pertenencia a una familia, y no únicamente la disputa. Los manuales de referencia en castellano recogen esta mezcla de modelos y la convierten en etapas y estrategias operativas. Haynes (1993/1995)

describe con detalle cada fase del proceso, y Parkinson (1997/2005) ofrece los principios y las estrategias de la mediación familiar a partir de su experiencia pionera en el Reino Unido. Bernal Samper (2017) desarrolla un programa de mediación específico para la ruptura de pareja, García Villaluenga (2006) construye la mediación desde el derecho de familia y Ripol-Millet (2011) la extiende a otros conflictos familiares, como los que afectan a personas mayores o a hermanos. Desde la judicatura, Ortuño Muñoz (2018) defiende estos métodos como una forma de justicia sin jueces que encaja especialmente bien en los asuntos de familia. En la Tabla 3 se comparan los tres modelos y lo que cada uno aporta al servicio.

**Tabla** 3

*Comparación de los tres modelos de mediación y su aportación al servicio*

| **Dimensión** | **Tradicional-lineal (Harvard)** | **Transformativo** | **Circular-narrativo** |
|---|---|---|---|
| Autores de referencia | Fisher et al. (2011) | Bush y Folger (1994/1996) | Cobb (1993); Munuera Gómez (2007) |
| Finalidad | Alcanzar un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes | Transformar la interacción: revalorización y reconocimiento | Cambiar los relatos y el modo de comunicarse para abrir alternativas |
| Idea del conflicto | Problema a resolver separando a las personas del problema | Crisis en la interacción humana que puede ser una oportunidad de crecimiento | Construcción narrativa en la que cada parte sostiene una historia cerrada |
| Papel de la persona mediadora | Conduce un procedimiento ordenado hacia opciones de beneficio mutuo | Sigue a las partes, destaca las oportunidades de revalorización y reconocimiento | Interviene activamente con preguntas, reformulaciones y connotación positiva |
| Técnicas características | Intereses frente a posiciones; lluvia de opciones; criterios objetivos; MAAN | Resumen, reflejo, verificación, dejar que las partes decidan el ritmo | Reuniones individuales, preguntas circulares, legitimación, historia alternativa |
| Aportación al centro | Método para la fase de acuerdos económicos y de organización | Eje del servicio: la relación coparental futura | Caja de herramientas comunicativa de todas las sesiones |

*Nota.* Elaboración propia.

El centro toma como eje el modelo transformativo, y no el de Harvard, por un motivo de fondo. En una ruptura con hijos e hijas las partes van a seguir tratándose durante años, así que el cambio en su forma de interactuar vale tanto como el acuerdo que firmen. El método de Harvard queda reservado para la negociación de los aspectos económicos, donde separar a las personas del problema y acudir a criterios objetivos da buen resultado, y el circular-narrativo aporta las técnicas de lenguaje que se usan en todas las sesiones. Los tres encajan porque operan en planos distintos, la relación, el acuerdo y el relato, y la mirada sistémica les da un marco común. Esta elección se nota en el diseño del servicio. Se nota en los objetivos, que recogen la mejora de la comunicación, el reconocimiento mutuo y la capacidad de decisión de las partes junto con los acuerdos (apartado 5.2); en las

actividades, que dedican las dos primeras sesiones a las narrativas y a las emociones antes de negociar nada (apartado 5.5); y en la evaluación, que mide esas dimensiones junto con el número de acuerdos (apartado 4.4). El itinerario por sesiones temáticas descrito en el diseño es, en todo caso, una adaptación del modelo a la práctica de la mediación familiar, no una aplicación ortodoxa.

## 2.3. El lenguaje y la comunicación en el proceso de mediación

Para entender lo que pasa dentro de una sala de mediación, la teoría de la comunicación humana de Watzlawick et al. (1967/1981) sigue siendo la base más útil. Sus axiomas recuerdan que no es posible no comunicar, que toda comunicación tiene un nivel de contenido y otro de relación, y que la naturaleza de una relación depende de cómo puntúa cada parte la secuencia de los hechos. Añaden que hay comunicación digital y comunicación analógica, y que las interacciones pueden ser simétricas o complementarias. Visto desde ahí, muchas discusiones de una ruptura sobre dinero o sobre horarios son en el fondo discusiones sobre la relación, y la eterna pelea sobre «quién empezó» es un problema de puntuación, ya que cada parte empieza a contar la historia en el punto que le conviene. Una persona mediadora que conoce estos axiomas escucha de otra manera.

Las técnicas comunicativas se asientan sobre esa base. La escucha activa procede de las actitudes que Rogers (1961/2011) describió para la relación de ayuda, empatía, aceptación incondicional y congruencia, con el profesional actuando como un espejo que devuelve a la persona lo que ha expresado, y de ahí derivan el parafraseo, el reflejo de sentimientos y el resumen. Diez y Tapia (1999) sistematizaron las herramientas de la persona mediadora combinando los tres modelos. Entre ellas destacan la reformulación o replanteo, que convierte un reproche en una necesidad o en una petición, las preguntas abiertas y circulares, la connotación positiva y la legitimación de cada parte ante la otra. Las preguntas circulares, que Tomm (1988) describió en el ámbito de la terapia familiar, invitan a cada persona a ponerse en el lugar de la otra o a pensar en cómo ve el conflicto un tercero, por ejemplo un hijo. Como explica Munuera Gómez (2007), «con este tipo de preguntas el mediador crea un circuito de interacción entre los entrevistados, los cuales perciben una causalidad circular en los hechos presentados que no crean otros tipos de preguntas» (p. 100). Cuando la tensión no permite seguir en sesión conjunta, la reunión privada o caucus completa el repertorio (García-Herrera, 2017).

La comunicación no verbal merece un espacio aparte. Watzlawick et al. (1967/1981) ya separaban el componente analógico, que abarca el gesto, la postura, el tono y el ritmo, del

componente digital de las palabras. En las sesiones de mediación familiar pasa a menudo que las palabras dicen una cosa y el cuerpo otra. Un «de acuerdo» pronunciado con los brazos cruzados y la mirada en el suelo no es un acuerdo. Baró (2015) ofrece un manual accesible para tomar conciencia de esas señales y gestionarlas, tanto en quien media como en las partes. La comunicación no violenta de Rosenberg (1999/2016), por su lado, propone un esquema de cuatro pasos (observar sin juzgar, expresar sentimientos, identificar necesidades y formular peticiones) que se puede enseñar a los progenitores como pauta para sus conversaciones futuras. A su vez, la investigación de Gottman con parejas identificó cuatro patrones que predicen la ruptura, la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la evasión (Gottman y Silver, 1999/2010). Esos mismos patrones reaparecen en la sala de mediación cuando la pareja ya se ha roto.

El lenguaje es también una cuestión de poder. A partir de grabaciones de sesiones reales de mediación de divorcio, Greatbatch y Dingwall (1989) describieron la facilitación selectiva, una técnica mediante la cual «clients may be steered in particular directions chosen by the mediator» (p. 613). Dicho en otras palabras, quien media puede llevar a las partes hacia las opciones que prefiere sin que nadie se dé cuenta. En la misma línea, Cobb y Rifkin (1991) mostraron que la neutralidad no es un estado sino una práctica discursiva que hay que construir en cada intervención. Estas advertencias resultan muy útiles para formar al equipo, porque dominar las técnicas trae consigo la responsabilidad de no usarlas para dirigir. Tampoco conviene dar por hecho que estas habilidades se tienen. En un estudio con mediadores familiares evaluados mediante la pauta ECAME, el parafraseo y la promoción de la legitimación entre las partes figuraban entre las técnicas peor ejecutadas, pese a estar entre las que más pesan en la calidad global de la mediación (González Ramírez y Cuevas Campos, 2020). Las autoras concluyen que «la importancia de estas intervenciones en el proceso de mediación es enorme, ya que le permiten al mediador destrabar posturas de las partes, mirar las circunstancias e historias desde otro contexto» (p. 15). La Tabla 4 resume las técnicas que el centro incorpora a su protocolo y la función que cumple cada una.

**Tabla** 4
*Protocolo de técnicas comunicativas del centro*

| **Técnica** | **En qué consiste** | **Función en la mediación familiar** | **Fuente** |
|---|---|---|---|
| Escucha activa y parafraseo | Devolver con otras palabras lo que la persona ha dicho, sin añadir ni juzgar | Que cada parte se sienta comprendida y que la otra escuche el mensaje sin la carga hostil | Rogers (1961/2011); Diez y Tapia (1999) |

| Técnica | En qué consiste | Función en la mediación familiar | Fuente |
|---|---|---|---|
| Reflejo de sentimientos | Nombrar la emoción que acompaña al mensaje | Reconocer y normalizar las emociones para que no bloqueen la sesión | Rogers (1961/2011); García-Herrera (2017) |
| Reformulación o replanteo | Traducir un reproche o una posición en una necesidad o una petición | Pasar del ataque a la negociación | Diez y Tapia (1999); Rosenberg (1999/2016) |
| Preguntas circulares | Pedir a cada parte que se sitúe en la perspectiva de la otra o de un tercero | Introducir la causalidad circular y la mirada de los hijos | Tomm (1988); Munuera Gómez (2007) |
| Connotación positiva | Destacar lo que cada parte hace bien y la intención positiva de sus conductas | Reducir la culpa y abrir la historia alternativa | Munuera Gómez (2007) |
| Legitimación | Reconocer ante la otra parte la posición y los sentimientos de cada una | Equilibrar la sesión y favorecer el reconocimiento mutuo | Bush y Folger (1994/1996); González Ramírez y Cuevas Campos (2020) |
| Resumen y agenda | Recapitular lo tratado y fijar los temas pendientes | Dar estructura y sensación de avance | Haynes (1993/1995); Parkinson (1997/2005) |
| Reunión privada (caucus) | Entrevistar a cada parte por separado durante la sesión | Bajar la tensión, explorar intereses ocultos y evitar la colonización de relatos | García-Herrera (2017); Munuera Gómez (2007) |
| Lectura de lo no verbal | Atender al gesto, al tono y a la postura y nombrarlos cuando contradicen a las palabras | Evitar acuerdos aparentes y detectar emociones no expresadas | Watzlawick et al. (1967/1981); Baró (2015) |
| Normas de comunicación en sala | Turnos, sin insultos ni generalizaciones, pausas a demanda | Crear un contexto seguro para hablar | Gottman y Silver (1999/2010) |

*Nota.* Elaboración propia.

## 2.4. Las emociones en el conflicto familiar y en la mediación

La inteligencia emocional fue definida por Salovey y Mayer (1990) como «a set of skills hypothesized to contribute to the accurate appraisal and expression of emotion in oneself and in others, the effective regulation of emotion in self and others, and the use of feelings to motivate, plan, and achieve in one's life» (p. 185). Goleman (1995/1996) popularizó después el concepto y lo ordenó en cinco esferas, conocer las propias emociones, manejarlas, motivarse, reconocer las emociones de los demás y manejar las relaciones. En el ámbito educativo español, Bisquerra Alzina y Pérez Escoda (2007) prefieren hablar de competencias emocionales, que entienden como «el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales» (p. 69), y las agrupan en conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Esta clasificación es muy práctica a la hora de definir qué se espera del equipo mediador y qué se puede trabajar con las familias en los talleres. Ya en el

terreno de la mediación familiar española, Gamarra Jiménez (2017) propuso una intervención construida sobre las dimensiones de la inteligencia emocional, con la idea de que reconocer los factores emocionales ayuda a restaurar o a conservar las relaciones familiares. Para medir la inteligencia emocional percibida existe un instrumento breve y muy utilizado, la Trait Meta-Mood Scale, que desarrollaron Salovey et al. (1995) y que Fernández-Berrocal et al. (2004) adaptaron al castellano en una versión de 24 ítems. Evalúa tres dimensiones, la atención a los propios sentimientos, la claridad con la que se comprenden y la capacidad de reparar los estados de ánimo negativos, y este proyecto la incorpora a su sistema de evaluación.

En cuanto a la regulación emocional, el modelo de referencia es el de la revisión de Gross (1998), que distingue cinco momentos en los que una persona puede influir sobre sus emociones, la selección de la situación, su modificación, el despliegue de la atención, el cambio cognitivo y la modulación de la respuesta. El modelo nació en la psicología básica, pero sirve para ordenar lo que hace la persona mediadora. Cuando propone una pausa o una reunión privada está modificando la situación. Cuando reformula un reproche como una necesidad está promoviendo un cambio cognitivo. Y cuando normaliza una emoción está facilitando que la respuesta se module.

En buena medida, una ruptura de pareja es un duelo. Emery (2012) la entiende como una renegociación de los límites de intimidad y de poder entre dos personas que siguen unidas por sus hijos, y describe el duelo como un proceso cíclico en el que se alternan el amor, la ira y la tristeza, muchas veces a ritmos distintos en cada miembro de la pareja. Esa falta de sincronía explica muchas escenas de la mediación. Quien tomó la decisión de separarse llega con el duelo avanzado y quiere cerrar acuerdos, mientras que quien la recibió sigue instalado en la rabia o en la negación. Fisher y Shapiro (2005/2008) aportan una lectura complementaria desde la negociación. No se trata de suprimir las emociones, sino de atender a las preocupaciones que las generan, como el aprecio, la afiliación, la autonomía, el estatus y el rol. Jones y Bodtker (2001) defendieron hace ya años que la mediación tenía que trabajar con las emociones y no a pesar de ellas, y Paredes Baltazar (2023) presenta la mediación familiar como una herramienta que resuelve el conflicto y al mismo tiempo protege las emociones de las personas implicadas.

Desde la práctica, García-Herrera (2017) repasa las herramientas con las que la persona mediadora identifica y reestructura las emociones negativas, en especial la ira, mediante reformulaciones, recontextualizaciones y, si hace falta, reuniones privadas. Marca además con claridad la frontera: «aunque la mediación favorece la catarsis de los afectos, no es una

terapia, de modo que ambas intervenciones han de ser diferenciadas» (p. 1). Esa frontera es la que permite derivar a otros recursos cuando lo que necesita la persona no es mediar, es que la atiendan. Queda un último aspecto que suele pasarse por alto, las emociones de quien media. Percaz Four-Pome (2010) recuerda que «nunca somos una hoja en blanco» (p. 17) y que «las sesiones de mediación no son sesiones de terapia, pero para ser buenos facilitadores conviene que los mediadores trabajen sus propias emociones» (p. 20). A esa necesidad responde la supervisión del equipo que se incluye en el diseño del centro.

## 2.5. Qué dice la investigación sobre los resultados de la mediación familiar

La evidencia más sólida sigue siendo la del estudio de Emery y su equipo, que asignaron al azar a familias en disputa por la custodia a mediación o a litigio y las siguieron durante doce años. Los progenitores no residentes que habían pasado por mediación mantenían más contacto con sus hijos e hijas y estaban más implicados en sus vidas, lo que lleva a los autores a concluir que «mediation encourages both parents to remain involved in their children's lives after divorce without increasing coparenting conflict» (Emery et al., 2001, p. 323). Ese mismo seguimiento dejó un matiz que conviene no perder de vista. Doce años después, los progenitores que mediaron mostraban una mayor «no aceptación» de la ruptura, y en las madres esa no aceptación iba asociada a síntomas depresivos (Sbarra y Emery, 2005). El dato no le quita valor a la mediación, pero avisa de que mantener el vínculo entre los progenitores tiene un coste emocional, y el servicio tiene que atenderlo de forma expresa, teniendo presente el duelo mientras se construye el acuerdo. Tampoco convierte a la persona mediadora en terapeuta. Su función es reconocer en qué fase del duelo está cada parte y adaptar el ritmo del proceso, y cuando ese duelo impide participar en la mediación lo que toca es la atención psicológica complementaria o la derivación, tal como se concreta en el diseño.

Kelly (2004) revisó la investigación acumulada sobre mediación familiar con una pregunta de fondo, si el campo tenía o no respaldo empírico. Unos años más tarde, el metaanálisis de Shaw (2010), con cinco estudios comparativos, obtuvo un tamaño del efecto global de 0,36 a favor de la mediación frente al litigio, con efectos moderados en la satisfacción con el proceso y con el resultado, en la satisfacción emocional, en la relación entre los excónyuges y en la comprensión de las necesidades de los hijos e hijas. Son pocos estudios, y la propia autora lo señala como limitación. En castellano, la revisión sistemática exploratoria de Álvarez Cano et al. (2026), que analiza lo publicado entre 2014 y 2024, concluye que «la

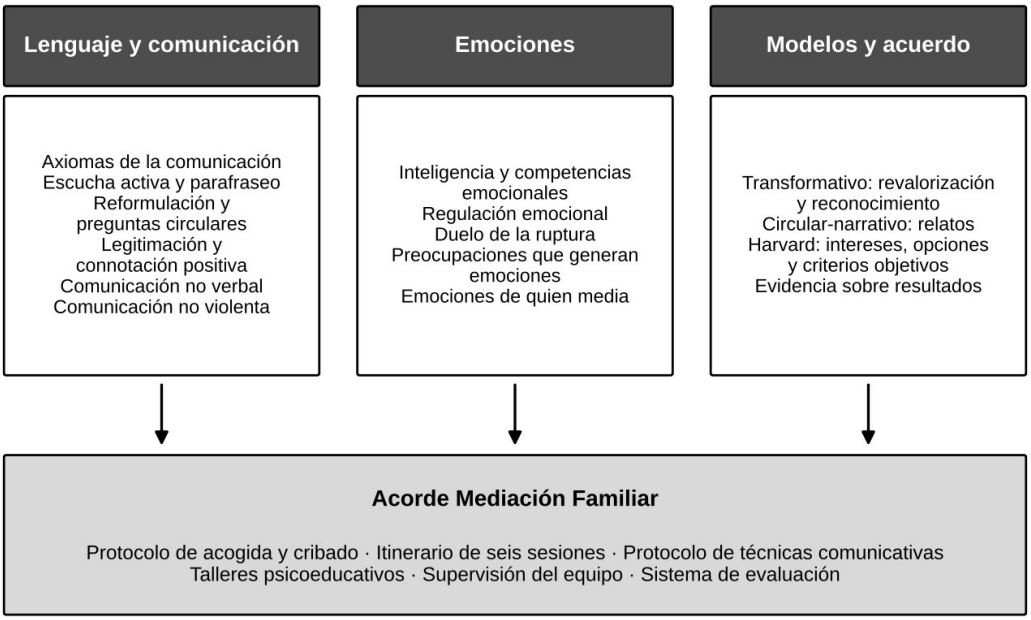
Mediación Familiar permite que los progenitores se centren en el bienestar de sus hijos e hijas, fomentando una actitud empática hacia los intereses de las partes mediante la facilitación de la comunicación entre ambas» (p. 27), aunque advierte de que sigue habiendo poca investigación específica.

Los estudios españoles ofrecen datos más cercanos. Fariña Rivera y Otero Otero (2021) encuestaron a 109 personas usuarias del servicio de mediación intrajudicial de los juzgados de Vigo y encontraron satisfacción con el trato, con el procedimiento y con la información recibida, junto con un acuerdo generalizado sobre los beneficios de la mediación para los hijos e hijas. Las autoras relacionan la escasa derivación a mediación con el desconocimiento que todavía existe sobre ella. Fariña et al. (2017), por su parte, sitúan la mediación dentro de la justicia terapéutica, una corriente que «facilita las separaciones colaborativas y amistosas que permiten proteger y potenciar el bienestar de todos y mantener relaciones de coparentalidad positiva» (p. 111), y recuerdan lo importantes que son los programas de apoyo a familias en ruptura. Que hace falta reducir el conflicto parental está bien documentado. Arch Marín (2010) revisa las repercusiones del divorcio conflictivo en niños y niñas, y Escapa (2017), con datos de 2.731 adolescentes de Cataluña, muestra que el conflicto entre los progenitores después del divorcio afecta al rendimiento educativo de los hijos.

Hay dos cuestiones más que interesan al diseño del centro. La primera es la modalidad en línea. Valdebenito Larenas et al. (2023) compararon con la pauta ECAME la mediación familiar presencial y la realizada por videoconferencia y concluyeron que las dos alcanzan una calidad alta, y Carpio Miró (2021) recogió la experiencia de las personas mediadoras durante la pandemia. La Ley 5/2012, por lo demás, admite la mediación por medios electrónicos siempre que se garantice la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios del procedimiento (art. 24). La segunda cuestión es la calidad del servicio. Soria et al. (2013) validaron con 405 personas usuarias un cuestionario breve de satisfacción para programas de mediación, el CSM-C, que puede incorporarse a la evaluación del centro, y la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia publicó un código de conducta para proveedores de mediación que fija estándares de competencia, transparencia de tarifas, independencia y gestión de quejas (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia [CEPEJ], 2018). La experiencia de servicios ya consolidados, como el de los juzgados de familia de Málaga que describen Utrera Gutiérrez y Peña Yáñez (2014), muestra que introducir la mediación «genera siempre resultados positivos para el sistema judicial y para los interesados, con independencia de que se alcancen o no acuerdos» (p. 24). En lo que

respecta al ejercicio profesional, Iglesias Ortuño et al. (2017) describen la mediación como una profesión emergente cuyas competencias todavía están poco definidas, lo que refuerza la conveniencia de que un centro nuevo deje por escrito su método y sus estándares. La Figura 1 sintetiza cómo se trasladan los tres ejes del marco teórico al diseño del servicio.

**Figura** 1
*Síntesis del marco teórico y su traducción en el diseño del servicio*




*Nota.* Elaboración propia.

# 3. Objetivos

El objetivo general de este Trabajo Fin de Máster es diseñar un centro privado de mediación familiar en la ciudad de Madrid que incorpore de forma sistemática el trabajo sobre el lenguaje, la comunicación y las emociones en todas las fases de su intervención, y que esté preparado, a la vez, para operar en el marco que ha creado la Ley Orgánica 1/2025.

De ahí se desprenden cinco objetivos específicos, dos de análisis y tres de diseño. El primero consiste en fundamentar teóricamente el proyecto a partir de los modelos de mediación, de la teoría de la comunicación y de la investigación sobre emociones y sobre resultados de la mediación familiar. El segundo, en estudiar la situación de partida con los datos oficiales sobre rupturas familiares en España y en la Comunidad de Madrid, el nuevo marco normativo y la oferta pública y privada que ya existe. Los tres de diseño son definir la estructura del centro (forma jurídica, equipo, instalaciones, presupuesto y cronograma de puesta en marcha), elaborar el programa de intervención (protocolo de acogida y cribado, itinerario de las sesiones de mediación y talleres dirigidos a las familias) y proponer un sistema de evaluación que permita medir la calidad y los resultados del servicio desde el primer día.

Estos objetivos son los del trabajo académico. Los del propio servicio, es decir, lo que el centro pretende conseguir con las familias que atienda, se formulan en el apartado 5.2, dentro del diseño del proyecto, porque están en otro plano. Uno es el objetivo de quien diseña y el otro el de quien interviene.

# 4. Metodología

## 4.1. Tipo de trabajo y enfoque

Este trabajo corresponde a la modalidad de elaboración de un proyecto de intervención. No es una investigación empírica, porque no se recogen datos de participantes, ni tampoco la evaluación de un programa ya existente. Es un diseño fundamentado que sigue la lógica habitual de la planificación de intervenciones sociales, partir de un diagnóstico de la situación, formular objetivos, decidir los recursos y las actividades necesarios para alcanzarlos y prever cómo se comprobará si se han alcanzado. León y Montero (2015) sitúan este tipo de trabajos entre los de carácter aplicado, aquellos en los que el conocimiento disponible se usa para resolver un problema concreto, y esa es exactamente

la intención aquí, aplicar lo que se sabe sobre mediación, comunicación y emociones a la creación de un servicio real.

## 4.2. Fases de elaboración

El proyecto se ha elaborado en cuatro fases. La primera fue una revisión de la literatura sobre mediación familiar, modelos de mediación, comunicación y emociones, dando prioridad a los manuales de referencia en castellano y a los estudios empíricos publicados en revistas especializadas, como Revista de Mediación, Anuario de Psicología Jurídica, Papeles del Psicólogo o Conflict Resolution Quarterly. Se trata de una revisión narrativa, no sistemática, puesto que no se siguió un protocolo predefinido de búsqueda y selección. Las fuentes se eligieron por su pertinencia para los tres ejes del trabajo y, en el caso de los resultados de la mediación, se dio preferencia a los estudios empíricos y a las revisiones por delante de los manuales divulgativos. En la segunda fase se analizó el marco normativo estatal y autonómico a partir de los textos consolidados publicados en el Boletín Oficial del Estado, con especial atención a las modificaciones que introdujo la Ley Orgánica 1/2025 y a su tramitación posterior. La tercera fase fue la del diagnóstico, construido con fuentes secundarias de carácter oficial, la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del INE, las notas de prensa y los ficheros de estadística judicial del CGPJ, y los documentos del Ayuntamiento de Madrid sobre sus servicios de apoyo a las familias. Corbetta (2003) recuerda que usar datos secundarios exige saber cómo se han producido, y por eso se ha tenido en cuenta que el INE contabiliza resoluciones mientras que el CGPJ cuenta demandas presentadas, dos unidades que no se pueden sumar ni comparar directamente. La cuarta fase consistió en diseñar el servicio propiamente dicho, con un análisis DAFO como herramienta de síntesis del diagnóstico y con la elaboración del programa de actividades y de los materiales que se recogen en los anexos.

## 4.3. Criterios de calidad y consideraciones éticas

Todas las cifras del trabajo proceden de fuentes oficiales y se citan con su año de referencia. Cuando un dato no ha podido comprobarse en una fuente primaria, como ocurre con los precios del mercado privado de mediación o con el coste de las pólizas de responsabilidad civil, se indica que es una estimación propia. Las referencias bibliográficas se han comprobado una a una en los catálogos de bibliotecas, en Crossref para los artículos con DOI y en los repositorios de las revistas, y las citas textuales reproducen el texto original con su página.

En el plano ético, el proyecto respeta los principios de la mediación y la normativa de protección de datos. El Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 se aplican a los servicios de mediación por remisión expresa de la Ley Orgánica 1/2025 (art. 9.4), y en mediación familiar se manejan con frecuencia datos de salud y datos de menores, que exigen garantías reforzadas. El diseño incorpora estas exigencias en el consentimiento informado, en el registro de actividades de tratamiento y en la selección de los proveedores de videoconferencia. Se ha cuidado también el lenguaje inclusivo, hablando de hijos e hijas, de progenitores y de personas usuarias, y el principio de protección del interés superior del menor, que preside toda la intervención.

## 4.4. Diseño de la evaluación del proyecto

El proyecto no se implementa en este trabajo, pero la guía docente pide prever su evaluación, y un servicio que quiere diferenciarse por su calidad necesita poder medirla. Se propone una evaluación en tres momentos. La evaluación inicial, antes de la apertura, comprueba que el centro cumple los requisitos legales, que los protocolos están redactados y que el equipo ha recibido la formación interna prevista. La evaluación de proceso, continua a lo largo del primer año, recoge en cada caso los indicadores de actividad y la satisfacción de las personas usuarias mediante el cuestionario CSM-C de Soria et al. (2013), un instrumento breve validado con 405 personas usuarias de servicios de mediación, al que se añaden tres preguntas abiertas sobre la comunicación y la gestión emocional, que son la seña de identidad del centro (Anexo 4). A quienes participen en los talleres, y a las personas usuarias de mediación que lo acepten, se les aplicará la escala TMMS-24 (Fernández-Berrocal et al., 2004) al inicio y al final de la intervención. Así se podrá ver si cambia su inteligencia emocional percibida en las dimensiones de atención, claridad y reparación. Es una medida complementaria, con las limitaciones de todo autoinforme y sin grupo de comparación, que no pretende demostrar causalidad, solo aportar una primera evidencia interna. La evaluación de resultados, al cerrar el primer año, comprueba hasta qué punto se han alcanzado los cinco objetivos del servicio con las metas fijadas en el apartado 5.2 y añade un indicador complementario de resultado, el cumplimiento de los acuerdos a los seis meses, medido con una breve llamada de seguimiento, junto con la satisfacción media de las personas usuarias recogida durante el proceso. En coherencia con el modelo transformativo, la evaluación de resultados no se queda en los acuerdos. El cuestionario de cierre incluye tres ítems cerrados, valorados de 1 a 5, sobre la comunicación con la otra parte, el reconocimiento mutuo y la capacidad de decisión (Anexo 4), y la ficha de seguimiento recoge cómo valoran la comunicación seis meses después. En todos los

indicadores de porcentaje se computan como respuesta favorable las puntuaciones 4 y 5 sobre 5. Las metas se justifican en el apartado 5.2, y la Tabla 5 detalla los indicadores, los instrumentos y los momentos de recogida.

**Tabla** 5
*Sistema de evaluación del proyecto*

| Momento | Indicador | Instrumento | Meta del primer año |
|---|---|---|---|
| Inicial (antes de la apertura) | Cumplimiento de requisitos legales; protocolos redactados; formación interna realizada | Lista de verificación | 100 % de los requisitos cumplidos |
| Proceso (continua) | Casos atendidos, sesiones por caso, tiempo de espera, casos derivados en el cribado | Ficha de registro de cada caso | Espera inferior a 15 días; 64 casos |
| Proceso (continua) | Satisfacción de las personas usuarias | Cuestionario CSM-C y tres preguntas abiertas | Media igual o superior a 4 sobre 5 |
| Proceso (continua) | Calidad de la ejecución de las técnicas | Revisión de grabaciones autorizadas en supervisión | Dos revisiones por profesional y trimestre |
| Proceso (continua) | Inteligencia emocional percibida (atención, claridad y reparación) antes y después de la intervención | Escala TMMS-24 al inicio y al cierre, en talleres y en mediaciones con consentimiento | Aplicación completa en el 80 % de los casos aceptados |
| Resultados (objetivo 1) | Acuerdos totales o parciales sobre mediaciones iniciadas | Actas finales | 60 % |
| Resultados (objetivo 2) | Personas que declaran comunicarse mejor con la otra parte | Ítem del cuestionario de cierre y ficha de seguimiento | 70 % |
| Resultados (objetivo 2) | Personas que declaran comprender mejor el punto de vista de la otra parte (reconocimiento) | Ítem del cuestionario de cierre | 60 % |
| Resultados (objetivo 3) | Personas que se sienten escuchadas y comprendidas en las sesiones | CSM-C y preguntas abiertas | 80 % |
| Resultados (objetivo 3) | Personas que se sienten más capaces de tomar decisiones sobre su situación familiar (revalorización) | Ítem del cuestionario de cierre | 70 % |
| Resultados (objetivo 4) | Acuerdos con hijos menores en los que las partes han tratado el plan de parentalidad y las pautas de comunicación | Revisión de acuerdos | 100 % |
| Resultados (objetivo 5) | Personas alcanzadas por los talleres y sesiones informativas | Hojas de asistencia | 150 personas |
| Resultados (complementario) | Cumplimiento del acuerdo a los seis meses | Ficha de seguimiento telefónico | 75 % de acuerdos que se mantienen |

*Nota.* Elaboración propia. El cuestionario CSM-C procede de Soria et al. (2013) y la escala TMMS-24 de Fernández-Berrocal et al. (2004).

Los resultados de la evaluación se recogerán en una memoria anual. Servirá para la mejora interna, permitirá cumplir con las obligaciones de información ante las instituciones con las que el centro colabore y aportará datos a un campo, el de la mediación familiar

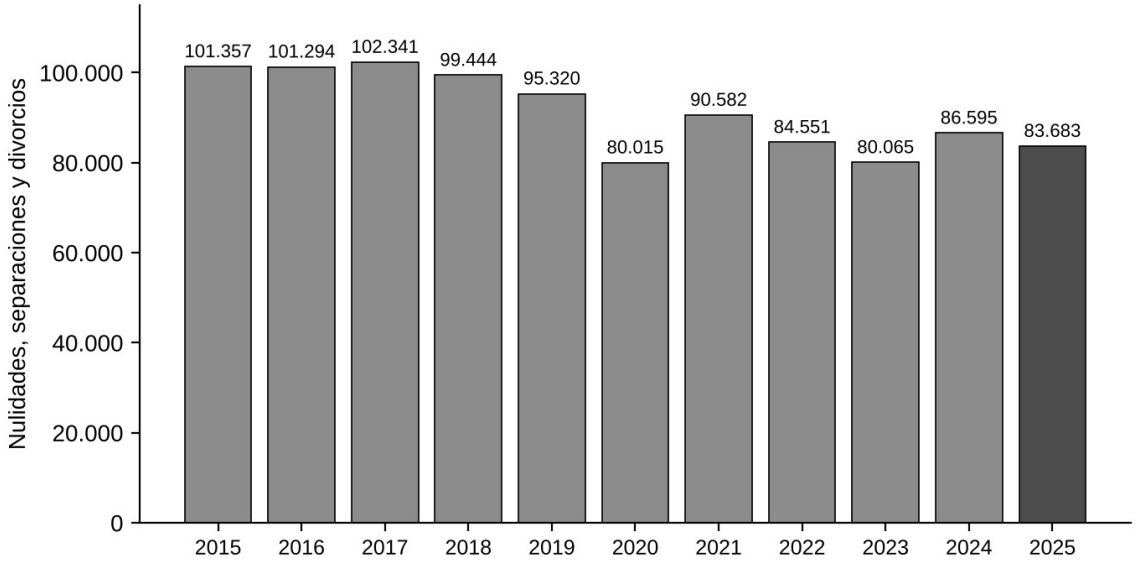
privada, del que hoy apenas hay estadísticas.

# 5. Diseño del proyecto de intervención

## 5.1. Análisis de la situación o diagnóstico social

El diagnóstico arranca con los datos oficiales sobre rupturas familiares, sigue con el efecto del nuevo marco legal y termina con la oferta que ya existe en Madrid y con las necesidades que se quedan sin cubrir. En la Figura 2 puede verse cómo han evolucionado las disoluciones matrimoniales en España a lo largo de la última década.

**Figura** 2
*Evolución de las nulidades, separaciones y divorcios en España, 2015-2025*




*Nota.* Elaboración propia a partir de INE (2025, 2026). En 2024 y 2025 no se dispone de información completa sobre las nulidades.

Después de la caída de 2020, que se explica por la pandemia, las cifras se recuperaron en 2021 y desde entonces oscilan entre 80.000 y algo más de 90.000 disoluciones al año. En 2025 fueron 83.683, un 3,4 % menos que en 2024, con una tasa de 1,7 por cada mil habitantes (INE, 2026). Más que el volumen total, lo que interesa aquí son tres rasgos de esas rupturas, que la Tabla 6 resume para los dos últimos años disponibles.

**Tabla** 6
*Principales indicadores de la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, 2024 y 2025*

| Indicador | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nulidades, separaciones y divorcios | 83.683 | 86.595 |

| Indicador | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Divorcios | 80.785 | 82.991 |
| Tasa por cada 1.000 habitantes | 1,7 | 1,8 |
| Divorcios no contenciosos | 80,5 % | 79,8 % |
| Divorcios formalizados ante notario | 15,9 % | 13,8 % |
| Divorcios de distinto sexo con hijos menores sobre los que decidir la custodia | 49,7 % | 50,8 % |
| Custodia compartida (sobre divorcios con hijos menores) | 50,8 % | 49,7 % |
| Custodia atribuida a la madre | 45,3 % | 46,6 % |
| Duración media del matrimonio disuelto (años) | 16,2 | 16,4 |
| Demanda presentada por ambos cónyuges | 72,5 % | 71,1 % |

*Nota.* Elaboración propia a partir de INE (2025, 2026). El INE contabiliza resoluciones (sentencias, decretos y escrituras).

El primer rasgo es que la inmensa mayoría de los divorcios ya son no contenciosos, el 80,5 % en 2025. Eso no significa que no haya conflicto. Significa que las parejas llegan al juzgado o a la notaría con un convenio firmado, y una parte de esos convenios se negocia a través de la representación letrada de cada parte sin que nadie haya trabajado la relación entre los progenitores, que es justo donde la mediación aporta algo que el mutuo acuerdo formal no garantiza. El segundo rasgo es que en casi la mitad de los divorcios hay hijos menores sobre los que decidir, y que la custodia compartida ya es la opción mayoritaria, con el 50,8 % de los casos. Una custodia compartida exige a los progenitores una coordinación semanal que, sin herramientas de comunicación, acaba convertida en una fuente constante de roces. El tercero es la duración de los matrimonios disueltos, 16,2 años de media, lo que habla de proyectos de vida largos cuya ruptura rara vez resulta sencilla en lo emocional.

El nuevo marco legal ha cambiado el comportamiento de las demandas. En 2025 se presentaron en España 84.424 demandas de disolución matrimonial según la estadística judicial, un 11,7 % menos que en 2024, y el descenso se concentró en los procesos contenciosos. Las demandas de divorcio no consensuado cayeron un 24,7 %, las modificaciones de medidas no consensuadas un 22,1 % y los procedimientos no consensuados de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales un 21,8 % (CGPJ, 2026a). En el primer trimestre de 2026 la tendencia se mantuvo, con una caída del 26,9 % en los divorcios no consensuados y del 35,8 % en el conjunto de asuntos civiles ingresados (CGPJ, 2026b, 2026c). Estas cifras se recogen en la Tabla 7. El CGPJ no atribuye de forma expresa el descenso a la Ley Orgánica 1/2025. Pero la coincidencia con su entrada en vigor, unida a que la caída se concentra en los asuntos contenciosos, apunta a que una parte de los conflictos que antes iban directamente al juzgado se está resolviendo fuera de él, o al menos se está intentando.

**Tabla** 7

*Demandas de familia presentadas en los órganos judiciales de España en 2025 y en el primer trimestre de 2026*

| Tipo de demanda | Año 2025 | Variación sobre 2024 | Primer trimestre de 2026 | Variación interanual |
|---|---|---|---|---|
| Total de disoluciones matrimoniales | 84.424 | −11,7 % | 20.832 | −14,1 % |
| Divorcios consensuados | 53.466 | −3,0 % | 13.186 | −5,5 % |
| Divorcios no consensuados | 27.935 | −24,7 % | 6.904 | −26,9 % |
| Separaciones consensuadas | 2.167 | −8,0 % | 549 | −3,5 % |
| Separaciones no consensuadas | 784 | −22,1 % | 177 | −30,3 % |
| Modificación de medidas consensuada | 13.591 | +4,2 % | 3.656 | +2,0 % |
| Modificación de medidas no consensuada | 25.248 | −22,1 % | 6.380 | −26,6 % |
| Guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, consensuados | 23.318 | +0,8 % | 5.877 | −0,3 % |
| Guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, no consensuados | 22.302 | −21,8 % | 5.646 | −22,7 % |

*Nota.* Elaboración propia a partir de CGPJ (2026a, 2026b). El CGPJ contabiliza demandas presentadas, no resoluciones. El total de disoluciones incluye también las demandas de nulidad matrimonial, que no se desglosan en la tabla.

La Comunidad de Madrid registró en 2025 un total de 12.253 disoluciones, de las que 11.830 fueron divorcios, con una tasa igual a la media nacional (INE, 2026). Ese mismo año, la mediación intrajudicial derivada desde los juzgados de familia madrileños se quedó en 185 derivaciones y 79 acuerdos (CGPJ, s. f.-a), una cifra muy pequeña si se compara con el volumen de rupturas y que confirma el margen que tiene la mediación para crecer en la región. La oferta pública se concentra en los ocho Centros de Apoyo a las Familias del Ayuntamiento de Madrid, que prestan mediación familiar gratuita junto con otros servicios de orientación social, asesoramiento jurídico y atención psicológica (Ayuntamiento de Madrid, 2024, 2025), y en los cuatro Centros de Apoyo y Encuentro Familiar de la Comunidad de Madrid (Comunidad de Madrid, 2023). Sobre la oferta privada se sabe menos. El crecimiento del Registro estatal de mediadores, con 2.676 altas en 2025 (CGPJ, s. f.-b), indica que la competencia va en aumento, pero no hay estadísticas oficiales sobre cuántos de esos profesionales ejercen de forma efectiva ni sobre sus precios, así que cualquier referencia al mercado privado tiene que tomarse con prudencia.

De este análisis salen varias necesidades que el servicio tiene que cubrir. Las familias que deben cumplir el requisito de procedibilidad, o que simplemente quieren evitar el juicio, no pueden esperar meses, y muchas necesitan horarios de tarde o atención en línea, por lo que la rapidez y la flexibilidad son condiciones de partida. Hace falta también especialización, ya que un servicio que solo hace mediación familiar acumula experiencia y puede ir afinando su método. La dimensión relacional y emocional, que ni el convenio

negociado entre letrados ni la sesión inicial mínima que exige la ley llegan a cubrir, es el espacio propio de este centro. Como señalan Fariña Rivera y Otero Otero (2021), el desconocimiento de la mediación sigue siendo uno de los principales obstáculos para su uso, de modo que el centro tendrá que dedicar parte de su actividad a explicar qué es la mediación y qué no es. El diagnóstico se sintetiza en forma de análisis DAFO en la Tabla 8.

**Tabla** 8
*Análisis DAFO del proyecto*

| **Análisis interno** | **Análisis externo** |
|---|---|
| Debilidades: servicio nuevo sin trayectoria ni cartera de derivadores; equipo reducido que limita el número de casos simultáneos; inversión inicial con recursos propios; dependencia de la mediadora titular. | Amenazas: posible exclusión de los procesos de familia con menores del requisito de procedibilidad; oferta pública gratuita en los CAF y en los CAEF; crecimiento rápido del número de mediadores inscritos; desconocimiento social de la mediación. |
| Fortalezas: especialización exclusiva en familia; método explícito centrado en comunicación y emociones; equipo interdisciplinar en comediación; flexibilidad horaria y modalidad en línea; sistema de evaluación desde el inicio. | Oportunidades: más de 12.000 rupturas al año en la Comunidad de Madrid; custodia compartida mayoritaria que exige coordinación entre progenitores; requisito de procedibilidad vigente que lleva a las familias a la negociación previa; despachos de abogados que necesitan derivar; evidencia favorable sobre los resultados de la mediación. |

*Nota.* Elaboración propia.

## 5.2. Objetivos del servicio

El centro se llamará Acorde Mediación Familiar. Su objetivo general es ofrecer a las familias de Madrid un servicio especializado de mediación que les permita gestionar sus conflictos y alcanzar acuerdos propios, estables y respetuosos con el interés de los hijos e hijas, a través de una intervención centrada en mejorar la comunicación y en gestionar las emociones.

Los objetivos específicos del servicio están formulados para que se puedan medir. El primero es facilitar acuerdos en los conflictos familiares atendidos, con una meta del 60 % de mediaciones iniciadas que terminen en acuerdo total o parcial durante el primer año, una cifra prudente teniendo en cuenta que el servicio es nuevo. El segundo es mejorar la comunicación entre las partes, de forma que al menos el 70 % de las personas usuarias declare al final del proceso que se comunica mejor con la otra parte que al principio, y que al menos el 60 % afirme comprender mejor su punto de vista, que es el reconocimiento del que habla el modelo transformativo. El tercero mira a la dimensión emocional de la ruptura. Se pretende que el 80 % de las personas usuarias se sienta escuchada y comprendida en las sesiones, según el cuestionario de satisfacción, y que el 70 % se sienta más capaz de tomar decisiones sobre su situación familiar, lo que en el modelo se llama revalorización. El cuarto protege a los hijos e hijas menores. En todos los acuerdos que les afecten, las partes

habrán tratado el plan de parentalidad y las pautas de comunicación entre progenitores, y se habrá ofrecido, cuando proceda, un espacio para escuchar su voz. El quinto busca contribuir a la difusión de la mediación en la ciudad con talleres y sesiones informativas que lleguen al menos a 150 personas en el primer año. La Tabla 9 relaciona cada objetivo con sus indicadores.

Las metas se han fijado con prudencia y a partir de referencias que se pueden comprobar. En la mediación intrajudicial de la Comunidad de Madrid, que recibe casos ya judicializados y por tanto más enconados, en 2025 terminaron con acuerdo 79 de las 185 derivaciones, un 43 % (CGPJ, s. f.-a). Esa tasa se calcula sobre derivaciones y no sobre mediaciones iniciadas, por lo que la comparación es solo orientativa, pero un servicio voluntario y especializado puede aspirar a algo más, y de ahí el 60 %. Los umbrales de comunicación, reconocimiento, revalorización y satisfacción son exigentes. Aun así, resultan coherentes con los niveles altos de satisfacción que recogen los estudios con personas usuarias (Fariña Rivera y Otero Otero, 2021) y con los efectos moderados sobre la relación entre excónyuges que resume el metaanálisis de Shaw (2010). Todas las metas se revisarán al cerrar el primer año con los datos reales, y se presentan como previsiones, no como resultados.

**Tabla** 9
*Objetivos específicos del servicio e indicadores*

| Objetivo específico | Indicador | Meta del primer año | Fuente de verificación |
|---|---|---|---|
| Facilitar acuerdos en los conflictos familiares atendidos | Mediaciones iniciadas que terminan con acuerdo total o parcial | 60 % | Actas finales |
| Mejorar la comunicación entre las partes | Personas que declaran comunicarse mejor con la otra parte al cierre | 70 % | Cuestionario de cierre |
| Mejorar la comunicación entre las partes | Personas que declaran comprender mejor el punto de vista de la otra parte (reconocimiento) | 60 % | Cuestionario de cierre |
| Atender la dimensión emocional de la ruptura | Personas que se sienten escuchadas y comprendidas en las sesiones | 80 % | CSM-C y preguntas abiertas |
| Atender la dimensión emocional de la ruptura | Personas que se sienten más capaces de tomar decisiones sobre su situación familiar (revalorización) | 70 % | Cuestionario de cierre |
| Proteger el interés de los hijos e hijas | Acuerdos con hijos menores en los que las partes han tratado el plan de parentalidad y las pautas de comunicación | 100 % | Revisión de acuerdos |
| Difundir la mediación familiar en la ciudad | Personas alcanzadas por talleres y sesiones informativas | 150 | Hojas de asistencia |

*Nota.* Elaboración propia.

El servicio se dirige, antes que nada, a parejas casadas o no que se separan y tienen que organizar la guarda de sus hijos e hijas, el régimen de convivencia y la economía familiar, tanto si acuden por propia iniciativa como si necesitan cumplir el requisito de procedibilidad. Atiende también a progenitores ya separados que quieren modificar lo acordado, a familias reconstituidas con dificultades de convivencia y a conflictos entre hermanos adultos o entre generaciones, por ejemplo en torno al cuidado de una persona mayor, que caben en el concepto amplio de tensiones o conflictos familiares con el que la Ley 1/2007 define la mediación familiar (art. 1). Los hijos e hijas menores son los destinatarios indirectos del servicio y, a la vez, la razón de muchas de sus decisiones de diseño. Quedan fuera los casos con indicios de violencia de género o doméstica, que la ley excluye, y aquellos en los que una de las partes no puede negociar en condiciones de igualdad. Esos casos se derivan a otros recursos.

## 5.3. Recursos

### 5.3.1. Forma jurídica y requisitos legales

La actividad empezará bajo la forma de profesional autónoma. La persona promotora, mediadora familiar formada en este máster, ejercerá como persona física inscrita en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia y en el Registro de Mediadores Familiares de la Comunidad de Madrid, con el seguro de responsabilidad civil que exige el artículo 11.3 de la Ley 5/2012. Es la opción que menos costes de arranque supone y la que permite comprobar si el proyecto es viable antes de constituir una sociedad. Las personas profesionales que colaboren con el centro lo harán también como autónomas, cada una con su inscripción y su seguro, en régimen de comediación. A partir del tercer año, y solo si el volumen de actividad lo justifica, se valorará constituir una sociedad limitada profesional, algo que la Ley 5/2012 admite siempre que se designe a una persona física mediadora que cumpla los requisitos (art. 11.1). No hay que confundir el centro con una institución de mediación en el sentido del artículo 5 de la misma ley. Las instituciones administran la mediación y designan mediadores, pero no pueden prestarla directamente.

En el plano fiscal, la Dirección General de Tributos ha aclarado que la actividad personal de la persona mediadora se encuadra en el grupo 799 de la sección segunda del Impuesto sobre Actividades Económicas y que sus servicios tributan al IVA general del 21 % (Dirección General de Tributos, 2022). En cuanto a la Seguridad Social, la cotización de las personas autónomas en 2026 se rige por el sistema de rendimientos netos, cuya tabla figura

en la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo. Para el tramo más bajo de la tabla general, la cuota ronda los 300 euros mensuales.

### 5.3.2. Equipo humano

El equipo inicial lo forman tres profesionales de la mediación con formaciones de origen distintas y complementarias, lo que hace posible la comediación en los casos más complejos y una mirada interdisciplinar sobre cada familia. La mediadora titular dirige el centro, acoge todos los casos y media en la mayoría de ellos. La persona mediadora de perfil psicológico entra en comediación en los casos de alta intensidad emocional, coordina los talleres psicoeducativos y participa en las sesiones en las que se escucha a los hijos e hijas. La de perfil jurídico interviene en comediación cuando hay un componente patrimonial relevante y revisa la viabilidad jurídica de los acuerdos. El equipo se completa con una gestoría externa para las obligaciones fiscales y laborales y con un supervisor o supervisora externa que se reúne con el equipo una vez al trimestre para revisar casos, siguiendo la recomendación de Percaz Four-Pome (2010) de que quienes median trabajen sus propias emociones. Los perfiles, las funciones y la dedicación prevista figuran en la Tabla 10.

Los límites del centro son claros. La mediación no es terapia ni peritaje, así que ninguna de las personas del equipo evalúa psicológicamente a las partes ni a los hijos e hijas, nadie emite informes para el juzgado y nadie trata trastornos. El trabajo con las emociones que se describe en el marco teórico consiste en reconocerlas, nombrarlas y regularlas en sesión para que la negociación sea posible, y la persona mediadora de perfil psicológico actúa como mediadora, no como clínica. Lo mismo vale para el perfil jurídico, que comprueba la viabilidad de los acuerdos pero no asesora a ninguna de las partes, que conservan su propia representación letrada, como exige la imparcialidad. Cuando en la acogida o durante el proceso aparece una necesidad que excede la mediación, el centro deriva con criterios escritos. Deriva a los recursos especializados en violencia de género (el 016, los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género y los servicios de atención a víctimas) cuando hay indicios de violencia; a la red de salud mental o a la atención primaria ante una crisis emocional aguda, un consumo problemático o un trastorno mental sin tratar; a los Centros de Apoyo a las Familias y a los servicios sociales cuando la familia necesita apoyo social, orientación o un servicio gratuito; y a la abogacía de cada parte o al turno de oficio cuando lo que hace falta es asesoramiento jurídico. La coordinación entre perfiles se asegura con la reunión mensual de equipo, la ficha de cada caso y la supervisión trimestral.

**Tabla** 10
*Equipo del centro: perfiles, funciones y dedicación*

| Perfil | Requisitos | Funciones | Dedicación |
|---|---|---|---|
| Mediadora titular (persona promotora) | Máster en Mediación y Gestión del Conflicto; inscripción en los registros estatal y autonómico; seguro de responsabilidad civil | Dirección del centro; acogida y cribado de todos los casos; mediación; sesión inicial y documentos acreditativos; difusión; evaluación | Jornada completa |
| Persona mediadora de perfil psicológico | Grado en Psicología, formación en mediación e inscripción registral | Comediación en casos de alta intensidad emocional; escucha de los hijos e hijas; impartición de los talleres. Sin funciones de evaluación ni de tratamiento psicológico | Por sesión: unas 50 sesiones de comediación y 24 de taller en el primer año |
| Persona mediadora de perfil jurídico | Grado en Derecho, formación en mediación e inscripción registral | Comediación en casos con componente patrimonial; revisión de la viabilidad jurídica de los acuerdos; relación con despachos | Por sesión: unas 30 sesiones de comediación en el primer año |
| Supervisor o supervisora externa | Mediador o mediadora con experiencia acreditada | Supervisión trimestral de casos y revisión de grabaciones autorizadas | Cuatro sesiones al año |
| Gestoría externa | Asesoría fiscal y laboral | Obligaciones fiscales, contables y de Seguridad Social | Servicio externo mensual |

*Nota.* Elaboración propia.

Antes de la apertura, todo el equipo recibirá una formación interna de veinte horas sobre el método del centro, que abarca el modelo transformativo y el circular-narrativo, el protocolo de técnicas comunicativas de la Tabla 4, la gestión emocional en sesión y el protocolo de cribado de violencia. Esta formación es interna y no sustituye a la formación continua que el Real Decreto 980/2013 exige a cada profesional (art. 6), que debe cursarse en centros autorizados (art. 7) y para la que el presupuesto reserva una partida propia.

### 5.3.3. Instalaciones y recursos materiales

Para las instalaciones se buscará un local de unos 60 metros cuadrados en un barrio bien comunicado del centro de Madrid, accesible para personas con movilidad reducida. Tendrá una sala de mediación con mesa redonda, que evita que las partes se sienten enfrentadas, una sala pequeña para las reuniones privadas y para la espera separada cuando haga falta, un despacho de administración y un aseo. La decoración será neutra y cálida, con materiales que ayuden a rebajar la tensión. En la sala de mediación habrá una pizarra para visualizar los calendarios de custodia y los presupuestos, porque escribir las opciones delante de las partes ayuda a separar a las personas del problema (Fisher et al., 2011).

Entre los recursos tecnológicos están una plataforma de videoconferencia con contrato de encargo del tratamiento, conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 y al artículo 24 de la Ley 5/2012, para la modalidad en línea o mixta, y un programa de gestión de expedientes con control de accesos. La página web explicará con claridad qué es la

mediación, cómo funciona el proceso y cuánto cuesta. El material se completa con los formularios y plantillas de los anexos: la hoja de información y el consentimiento informado (Anexo 1), el protocolo de acogida y cribado (Anexo 2), la ficha del taller Hablar sin herir (Anexo 3), las preguntas complementarias al cuestionario de satisfacción y la ficha de seguimiento (Anexo 4) y el contenido del acta de la sesión inicial y del documento acreditativo del intento de mediación (Anexo 5).

### 5.3.4. Presupuesto y tarifas

El presupuesto del primer año separa la inversión inicial de los gastos corrientes. Las cifras que vienen de normas o de fuentes oficiales se señalan como tales. El resto son estimaciones orientativas, elaboradas para este proyecto a partir de los precios habituales en Madrid, que habrá que actualizar con presupuestos reales cuando llegue el momento de abrir. La cuota de autónomos se presupuesta en el primer tramo de la tabla general como hipótesis prudente, aunque con rendimientos netos por debajo de 1.166,70 euros mensuales, como es previsible en el primer año, correspondería la tabla reducida y una cuota más baja. La Tabla 11 recoge la inversión inicial y la Tabla 12 los gastos corrientes anuales.

**Tabla** 11
*Inversión inicial estimada*

| Concepto | Importe estimado (euros) |
|---|---|
| Adecuación del local y mobiliario (mesa redonda, sillas, sala de espera, pizarra) | 6.000 |
| Equipos informáticos y audiovisuales | 2.500 |
| Página web, imagen e impresión de materiales | 1.800 |
| Fianza del local (dos mensualidades) | 2.400 |
| Licencias, trámites, inscripciones registrales y gestoría de alta | 600 |
| Material inicial y papelería | 400 |
| **Total** | **13.700** |

*Nota.* Estimaciones orientativas elaboradas para este proyecto; deberán actualizarse con presupuestos reales en el momento de la apertura.

**Tabla** 12
*Gastos corrientes estimados del primer año*

| Concepto | Importe anual (euros) | Origen del dato |
|---|---|---|
| Alquiler del local (1.200 euros al mes) | 14.400 | Estimación propia |
| Cuota de autónomos de la mediadora titular (unos 300 euros al mes) | 3.600 | Orden PJC/297/2026, tramo 1 de la tabla general |
| Seguro de responsabilidad civil profesional | 400 | Estimación propia |
| Suministros, internet y telefonía | 1.800 | Estimación propia |

| Concepto | Importe anual (euros) | Origen del dato |
|---|---|---|
| Plataforma de videoconferencia y programa de gestión de expedientes | 900 | Estimación propia |
| Gestoría | 1.200 | Estimación propia |
| Supervisión externa (cuatro sesiones) | 800 | Estimación propia |
| Honorarios de los profesionales colaboradores (80 sesiones de comediación a 60 euros) | 4.800 | Estimación propia |
| Honorarios del perfil psicológico en los talleres (8 ediciones de 3 sesiones a 60 euros) | 1.440 | Estimación propia |
| Difusión y publicidad | 1.500 | Estimación propia |
| Formación continua del equipo | 500 | Estimación propia |
| Material fungible | 400 | Estimación propia |
| **Total** | **31.740** | |

*Nota.* Elaboración propia. La retribución de la mediadora titular se corresponde con el excedente de la actividad, que en el primer ejercicio se estima en unos 6.000 euros.

Las tarifas se fijan con un criterio de transparencia, como exigen la Ley 5/2012 (arts. 17 y 19) y el derecho a conocer el coste máximo que reconoce la Ley 1/2007 de la Comunidad de Madrid (art. 9.c), y se comunican por escrito en la sesión inicial, con los honorarios separados de los gastos. Como referencia pública sirve el precio que la Generalitat de Catalunya fija para cada sesión de mediación con dos partes en los procedimientos que gestiona su Centre de Mediació, 108 euros sin impuestos (Resolució JUS/1624/2023). El centro propone una sesión informativa gratuita, una sesión inicial a precio reducido, un precio por sesión conjunta de 90 minutos que las partes se reparten a medias salvo que pacten otra cosa, y un bono para el itinerario completo. La propuesta completa está en la Tabla 13. Si se cuenta con una ocupación prudente de ocho casos nuevos al mes desde la apertura al público en el quinto mes, y con una media de cuatro sesiones de pago por caso, las mediaciones aportarían unos 30.700 euros en el primer año, a los que se sumarían unos 7.200 euros de los talleres, con ocho ediciones de diez personas. Frente a unos gastos corrientes de 31.740 euros, el excedente rondaría los 6.000 euros, y esa sería la única retribución de la mediadora titular en el primer ejercicio. El proyecto asume, por tanto, que la promotora necesita ahorro previo o una fuente de ingresos complementaria durante la puesta en marcha, algo habitual al inicio de cualquier actividad profesional. Para el segundo ejercicio se prevé una ocupación de doce casos al mes, con unos ingresos cercanos a los 76.000 euros, suficientes para recuperar la inversión inicial y retribuir a la titular. Las familias que no puedan asumir el coste se derivan a los CAF o a los CAEF, como se indicó en el apartado 1.3, de manera que el precio no deje a nadie sin acceso a la mediación.

**Tabla** 13
*Propuesta de tarifas del servicio (impuestos no incluidos)*

| Servicio | Duración | Precio | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Sesión informativa | 45 minutos | Gratuita | Conjunta o individual; el cribado se hace siempre a solas con cada parte |
| Sesión inicial o constitutiva | 60 minutos | 60 euros | En todos los casos; incluye el acta constitutiva y, cuando procede, el documento acreditativo del intento. Incluida en el bono |
| Sesión conjunta de mediación | 90 minutos | 120 euros | A repartir entre las partes salvo pacto |
| Sesión individual | 60 minutos | 60 euros | Reuniones privadas fuera de sesión conjunta |
| Bono de itinerario completo | Seis sesiones y seguimiento a los tres meses | 650 euros | A repartir entre las partes salvo pacto |
| Taller para familias | Tres sesiones de dos horas | 90 euros por persona | Grupos de ocho a doce personas |
| Sesión informativa para profesionales | Dos horas | Gratuita | Despachos, servicios sociales, centros educativos |

*Nota.* Elaboración propia. Como referencia pública, la Resolució JUS/1624/2023 fija en 108 euros la sesión de mediación con dos partes en los procedimientos gestionados por el Centre de Mediació de Catalunya.

### 5.3.5. Difusión y alianzas

Un servicio nuevo tiene que darse a conocer. La estrategia de difusión se apoya en cuatro vías. La más directa es la colaboración con despachos de abogacía de familia, que desde la Ley Orgánica 1/2025 necesitan derivar a sus clientes a un medio adecuado de solución de controversias y valoran un servicio rápido que expida la documentación acreditativa. Otra es la relación con los recursos públicos, es decir, los Centros de Apoyo a las Familias, los servicios sociales y los centros educativos, a los que se ofrecerán sesiones informativas gratuitas y a los que el centro podrá derivar, a su vez, los casos que necesiten otro tipo de atención. Interesa también estar presente en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y en los colegios de la abogacía y del trabajo social, a través de sus registros y bolsas de mediadores. La comunicación directa con las familias, por medio de la web, de los directorios de servicios y de los talleres abiertos, cierra el conjunto. Los talleres funcionan al mismo tiempo como actividad propia y como puerta de entrada al servicio.

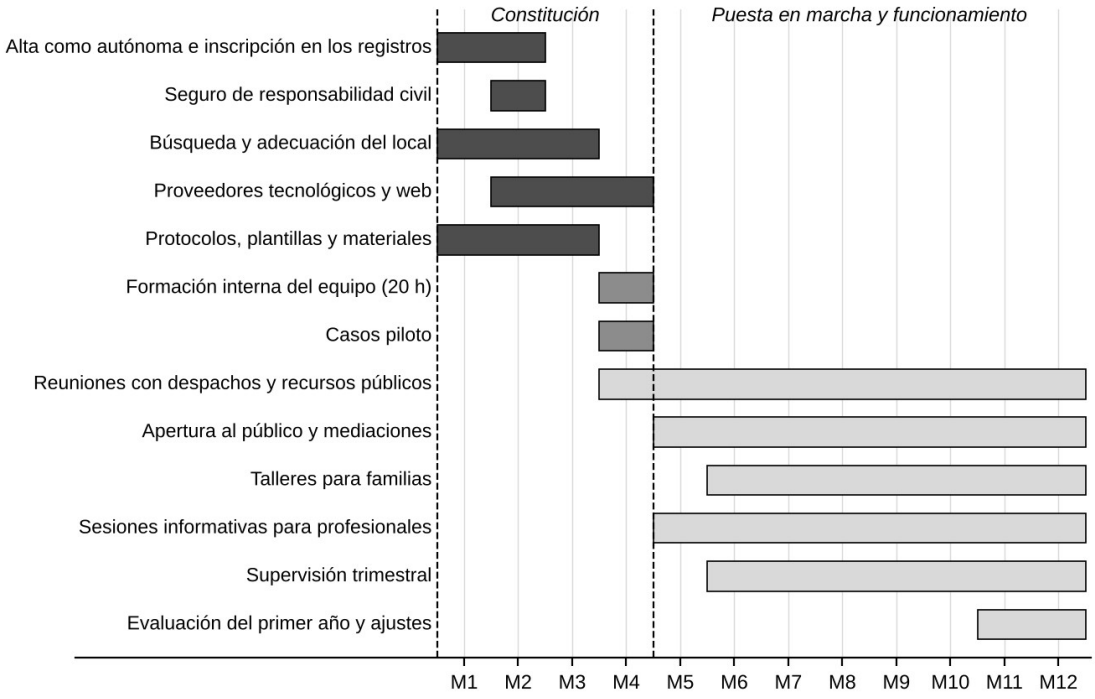
## 5.4. Cronograma

La puesta en marcha se organiza en doce meses y tres etapas. Los tres primeros meses son los de la constitución, con el alta como autónoma, la inscripción en los registros estatal y autonómico, la contratación del seguro, la búsqueda y adecuación del local, la contratación

de los proveedores tecnológicos y la elaboración de los protocolos y materiales. El cuarto mes se reserva para la formación interna del equipo y para probar el método con dos o tres casos piloto, a la vez que se lanza la web y se mantienen las primeras reuniones con despachos y recursos públicos. En el quinto mes el centro abre al público y arrancan los talleres. Los meses undécimo y duodécimo se dedican a evaluar el primer año y a ajustar el proyecto con lo aprendido. La Figura 3 presenta el cronograma en forma de diagrama de Gantt.

**Figura** 3

*Cronograma de puesta en marcha del centro durante el primer año*



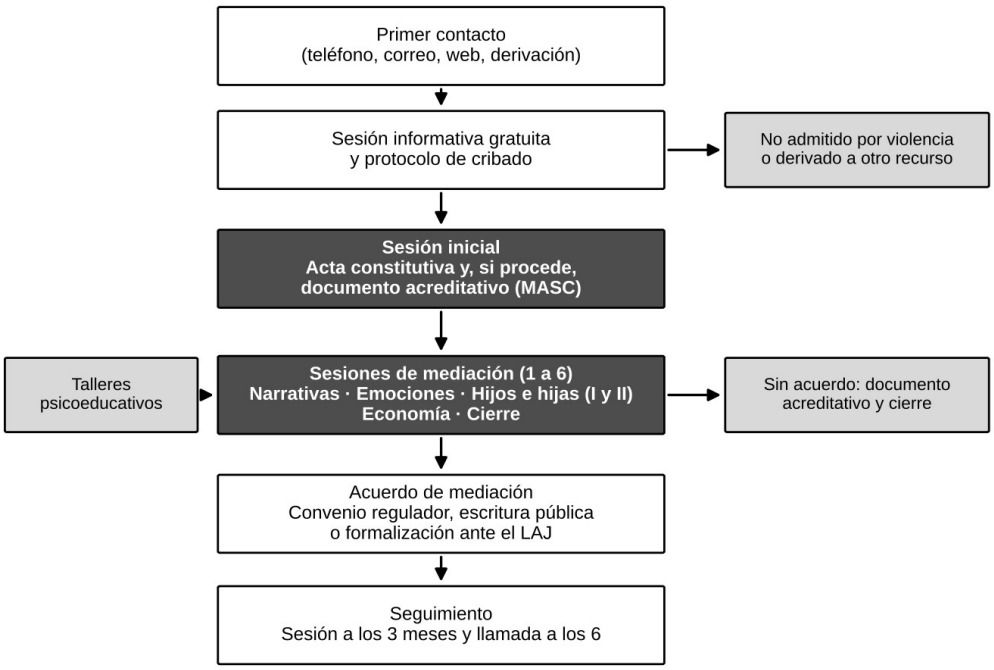

*Nota.* Elaboración propia. M1 a M12 indican los meses desde el inicio del proyecto.

Cada caso tiene, a su vez, su propio calendario. La Ley 1/2007 de la Comunidad de Madrid fija un máximo de tres meses desde la sesión inicial, prorrogable otros tres (art. 18.2), y la Ley 5/2012 limita también a tres meses, contados desde la recepción de la solicitud y sin posibilidad de prórroga, las mediaciones que se inician para cumplir el requisito de procedibilidad (art. 20.2). El itinerario tipo que se describe en el apartado siguiente se completa en seis sesiones repartidas en seis u ocho semanas, con una sesión de seguimiento a los tres meses del acuerdo y una llamada a los seis, así que queda dentro de los plazos legales con margen de sobra.

## 5.5. Actividades

Las actividades del centro se agrupan en dos bloques. El primero es el proceso de mediación propiamente dicho, que recorre la acogida, la sesión inicial, las sesiones de trabajo, el acuerdo y el seguimiento. El segundo son las actividades complementarias, es decir, los talleres, la formación del equipo y la difusión. La Figura 4 representa el itinerario de una familia por el servicio y el Anexo 6 lo ilustra con un supuesto práctico.

**Figura** 4
*Itinerario de una familia por el servicio*




*Nota.* Elaboración propia. LAJ: letrado o letrada de la Administración de Justicia; MASC: medio adecuado de solución de controversias.

### 5.5.1. Acogida y cribado

El primer contacto llega por teléfono, por correo o a través de la web, y lo atiende siempre la mediadora titular. En una conversación breve se recoge el motivo de consulta, se explica en qué consiste la mediación y se ofrece una sesión informativa gratuita. Esa sesión puede ser conjunta, pero el bloque de cribado se hace siempre a solas con cada parte, aplicando el protocolo de acogida y cribado del Anexo 2. Mediante preguntas indirectas se explora con cada persona si ha habido violencia, si tiene miedo de la otra, si existen procedimientos penales en curso u órdenes de protección, y si hay situaciones de adicción o de enfermedad

mental grave que puedan impedir negociar en igualdad. El caso no se admite cuando hay un procedimiento penal o una orden de protección por violencia sobre la mujer, porque el artículo 89.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe la mediación en esas materias, ni cuando el protocolo detecta indicios fundados de violencia aunque no haya denuncia, como aconseja la Recomendación N.º R (98) 1 (Consejo de Europa, 1998). En los dos supuestos se informa a la persona sobre los recursos especializados. Si lo que se detecta es un desequilibrio importante pero no excluyente, se valora la comediación o la mediación con sesiones individuales. La acogida termina con la entrega de la hoja informativa y del consentimiento informado (Anexo 1), junto con la información sobre tarifas y protección de datos.

### 5.5.2. Sesión inicial

La sesión inicial cumple dos funciones. Es la sesión inicial y constitutiva que regula la Ley 5/2012 (arts. 17 y 19), donde se explican los principios, el papel de la persona mediadora, el coste, cómo se organizan las sesiones y qué consecuencias jurídicas tienen los acuerdos, y donde se firma el acta constitutiva. Cuando las partes acuden para cumplir el requisito de procedibilidad, es también la sesión que permite expedir el documento acreditativo con el contenido que exige el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025, incluida la constancia de que una de las partes no ha comparecido, si llega a ocurrir (Anexo 5). Desde el punto de vista del método, en esta sesión se fijan las reglas de la comunicación en la sala, hablar por turnos, dirigirse a la mediadora cuando suba la tensión, evitar los insultos y las generalizaciones, y aceptar que las emociones tienen cabida pero no mandan. Esas reglas se recuerdan al empezar cada sesión posterior.

### 5.5.3. Sesiones de mediación

El itinerario tipo consta de seis sesiones de noventa minutos, aunque el número se adapta a cada familia. La primera se dedica a las narrativas. Siguiendo el modelo circular-narrativo, cada parte cuenta su historia sin interrupciones mientras la mediadora parafrasea, legitima y connota positivamente lo que aporta, y entre todos se construye una agenda de temas compartida. Si el conflicto es muy intenso, esta sesión se desdobla en dos reuniones individuales, como propone Munuera Gómez (2007) para evitar que una narrativa colonice a la otra. La segunda sesión trabaja las emociones de la ruptura. Se nombran las emociones presentes, se normalizan a partir del modelo de duelo de Emery (2012) y se identifican las preocupaciones que hay detrás, en el sentido de Fisher y Shapiro (2005/2008). La persona mediadora no trata el duelo. Lo nombra y lo tiene en cuenta para organizar la negociación.

Si una de las partes no puede sostener la conversación porque el duelo está demasiado reciente o bloqueado, se le propone atención psicológica complementaria fuera del centro, conforme a los criterios de derivación del apartado 5.3.2, y la mediación se aplaza o se reanuda cuando la persona esté en condiciones de participar. Al final de esta sesión se acuerdan las pautas para que la rabia o la tristeza no bloqueen las siguientes. La tercera y la cuarta se centran en los hijos e hijas, es decir, en el calendario de convivencia, las decisiones sobre educación y salud, la comunicación entre los progenitores y el plan de parentalidad, que se redacta en un lenguaje concreto y positivo. En esta fase, si los hijos e hijas tienen edad suficiente y ambos progenitores lo autorizan, la persona mediadora de perfil psicológico puede mantener con ellos una conversación cuyo contenido se devuelve a los progenitores respetando la confidencialidad y la voluntad del niño o la niña. La quinta sesión se ocupa de la economía, pensión de alimentos, gastos extraordinarios, vivienda y reparto de bienes, con el apoyo del perfil jurídico del equipo si el patrimonio lo requiere y siempre a partir de criterios objetivos. Y la sexta cierra el proceso. Se revisa el borrador de acuerdo, se comprueba que todos los puntos son concretos y realizables, se firma el acta final y se acuerdan las vías de formalización. La Tabla 14 detalla los objetivos y las técnicas de cada sesión.

**Tabla** 14
*Itinerario tipo de mediación en seis sesiones*

| Sesión | Objetivo | Contenidos | Técnicas principales |
|---|---|---|---|
| 1. Narrativas y agenda | Que cada parte cuente su historia y se construya una agenda común | Relato de cada parte; identificación de temas; reglas de comunicación | Escucha activa, parafraseo, legitimación, connotación positiva; reuniones individuales si la tensión es alta |
| 2. Las emociones de la ruptura | Reconocer y regular las emociones para que no bloqueen la negociación | Duelo de la ruptura; preocupaciones de aprecio, afiliación, autonomía, estatus y rol; pautas para las sesiones | Reflejo de sentimientos, normalización, reformulación, caucus |
| 3. Los hijos e hijas (I) | Organizar la convivencia y la toma de decisiones | Calendario de convivencia; vacaciones; educación y salud; comunicación entre progenitores | Preguntas circulares, visualización en pizarra, criterios objetivos |
| 4. Los hijos e hijas (II) | Elaborar el plan de parentalidad | Redacción del plan; escucha de los hijos e hijas si procede; previsión de desacuerdos futuros | Reformulación en lenguaje positivo, legitimación, resumen |
| 5. La economía familiar | Acordar los aspectos económicos | Pensión de alimentos y gastos extraordinarios; vivienda; bienes; con comediación jurídica si procede | Intereses frente a posiciones, opciones, criterios objetivos |

| Sesión | Objetivo | Contenidos | Técnicas principales |
|---|---|---|---|
| 6. Cierre y acuerdo | Revisar y firmar el acuerdo | Borrador de acuerdo; comprobación de viabilidad; acta final; vías de formalización; cita de seguimiento | Resumen, verificación, reconocimiento del trabajo realizado |

*Nota.* Elaboración propia. Duración de noventa minutos por sesión, en seis u ocho semanas, con seguimiento a los tres meses y llamada a los seis.

En todas las sesiones el equipo aplica el protocolo de técnicas de la Tabla 4. Grabar en vídeo algunas sesiones, siempre con autorización expresa y por escrito de las partes y solo con fines de supervisión, permite revisar la propia práctica, sobre todo en las técnicas que la investigación señala como peor ejecutadas (González Ramírez y Cuevas Campos, 2020).

### 5.5.4. Acuerdo y seguimiento

El acuerdo de mediación se redacta con el contenido que exige el artículo 23 de la Ley 5/2012 y vincula a las partes desde el momento en que lo firman. Su fuerza ejecutiva la regula el artículo 25 de la misma ley, según el cual para que sea título ejecutivo hay que elevarlo a escritura pública o, si ya hay un proceso judicial en marcha, pedir al tribunal que lo homologue. En los asuntos de familia hay una particularidad, y es que las medidas que afectan a hijos e hijas menores requieren siempre aprobación judicial, porque la autoridad judicial debe velar por su interés (art. 90 del Código Civil). Por eso el acuerdo adopta la estructura de un convenio regulador y las partes lo presentan a través de su representación letrada por el cauce del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando no hay hijos e hijas menores ni mayores con medidas de apoyo, el convenio regulador puede formularse ante notario o ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia (arts. 82 y 87 del Código Civil), y el acuerdo de mediación puede elevarse también a escritura pública conforme al artículo 25. El centro no sustituye a la representación letrada de las partes. Coordina con ella la redacción final. El seguimiento consiste en una sesión a los tres meses de la firma, incluida en el bono, para ver cómo está funcionando el acuerdo y ajustar lo que haga falta, y en una llamada telefónica a los seis meses que sirve, de paso, para la evaluación de resultados del servicio.

### 5.5.5. Talleres psicoeducativos

Los talleres nacen de la intención de que el centro no se limite a mediar caso por caso y ofrezca a las familias herramientas que les sirvan después. Se diseñan tres actividades, dos talleres para familias y una sesión informativa para profesionales. El primero, Hablar sin herir, es un taller de comunicación para progenitores separados o en proceso de separación, en tres sesiones de dos horas. Trabaja los axiomas de la comunicación aplicados a la

relación coparental, los cuatro patrones destructivos de Gottman y Silver (1999/2010) y el esquema de la comunicación no violenta de Rosenberg (1999/2016) para pedir, negarse y negociar sin atacar, y se practica con situaciones reales, como las entregas y recogidas de los hijos e hijas o los mensajes de texto. El segundo, Las emociones de la ruptura, también en tres sesiones, se centra en la conciencia y la regulación emocional a partir del modelo de competencias de Bisquerra Alzina y Pérez Escoda (2007) y del proceso de duelo de Emery (2012), y presta especial atención a cómo llegan las emociones de los adultos a los hijos e hijas y a cómo evitar las lealtades divididas que describe Arch Marín (2010). El tercero es una sesión informativa de dos horas para profesionales de la abogacía, de los servicios sociales y de los centros educativos, en la que se explica qué es la mediación familiar, qué casos son adecuados y cómo derivar, en la línea de los programas de apoyo a familias en ruptura que recogen Fariña et al. (2017). Los talleres para familias se ofrecen en grupos de ocho a doce personas, procurando que no coincidan los dos miembros de una misma pareja, y los imparten entre la persona mediadora de perfil psicológico y la mediadora titular. La Tabla 15 resume su estructura y el Anexo 3 recoge la ficha completa del primero.

**Tabla** 15
*Programa de talleres del centro*

| Taller | Personas destinatarias | Duración | Contenidos | Fundamentación |
|---|---|---|---|---|
| Hablar sin herir | Progenitores separados o en proceso de separación | Tres sesiones de dos horas | Axiomas de la comunicación aplicados a la coparentalidad; los cuatro patrones destructivos; comunicación no violenta; práctica de situaciones reales | Watzlawick et al. (1967/1981); Gottman y Silver (1999/2010); Rosenberg (1999/2016) |
| Las emociones de la ruptura | Progenitores separados o en proceso de separación | Tres sesiones de dos horas | Conciencia y regulación emocional; el duelo de la ruptura; cómo llegan las emociones de los adultos a los hijos e hijas; prevención de las lealtades divididas | Bisquerra Alzina y Pérez Escoda (2007); Emery (2012); Arch Marín (2010) |
| La mediación familiar: qué es y cómo derivar | Abogacía, servicios sociales, centros educativos | Una sesión de dos horas | Concepto y principios; casos adecuados y excluidos; el requisito de procedibilidad; circuito de derivación | Ley 5/2012; Ley Orgánica 1/2025; Fariña et al. (2017) |

*Nota.* Elaboración propia.

### 5.5.6. Formación del equipo, supervisión y evaluación

La calidad del servicio descansa en el equipo. A la formación inicial de veinte horas se suman las reuniones mensuales para revisar casos, la supervisión trimestral externa y la revisión de las grabaciones autorizadas. Cada profesional mantiene su formación continua conforme al Real Decreto 980/2013, y el centro lleva un registro de esa formación. La

recogida de datos para la evaluación que se describió en la metodología forma parte de la rutina de cada caso. La ficha de registro se rellena en la acogida, el cuestionario de satisfacción se entrega al terminar la última sesión y la llamada de seguimiento se anota en el expediente. Con todo ello se elabora la memoria anual que cierra el ciclo del proyecto y abre el siguiente.

# 6. Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación

## 6.1. Conclusiones

El punto de partida de este trabajo era diseñar un centro privado de mediación familiar en Madrid que pusiera el lenguaje, la comunicación y las emociones en el centro de su método. Llegados al final del recorrido, se pueden sacar algunas conclusiones a la luz de los objetivos que se plantearon.

La fundamentación teórica deja una primera conclusión. El repaso de los modelos de mediación muestra que combinar el modelo transformativo con las técnicas del circular-narrativo y con el método de negociación de Harvard da una base coherente para la mediación familiar. El primero orienta hacia la transformación de la relación entre los progenitores, el segundo aporta las herramientas para trabajar con el lenguaje y los relatos, y el tercero pone orden en la fase de acuerdos. La teoría de la comunicación de Watzlawick et al. (1967/1981) y la investigación sobre inteligencia y regulación emocional dan a esa combinación un suelo conceptual sólido. La evidencia sobre resultados, escasa todavía, respalda por su parte que la mediación favorece la implicación de ambos progenitores y la satisfacción de las familias.

El diagnóstico confirma que hay sitio para el proyecto. Las rupturas se mantienen por encima de las 80.000 al año, la custodia compartida ya es mayoritaria y la Ley Orgánica 1/2025 ha desplazado hacia la negociación previa una parte de los conflictos que antes iban directos al juzgado. La oferta pública de Madrid es valiosa, pero limitada, y la mediación intrajudicial sigue siendo marginal. En ese contexto tiene sentido un servicio especializado, rápido y con un método explícito, siempre que su viabilidad no dependa únicamente de una obligación legal que puede cambiar.

En lo que respecta a la estructura y al programa, el proyecto define una forma jurídica prudente, un equipo interdisciplinar de tres profesionales en comediación y un presupuesto

ajustado que cubre los gastos corrientes del primer año, aunque deja la retribución de la titular reducida al excedente y aplaza al segundo ejercicio la recuperación de la inversión. El itinerario de seis sesiones integra el trabajo emocional y comunicativo desde el primer encuentro, y el protocolo de cribado garantiza que no se media donde la ley lo prohíbe. Los talleres amplían el alcance del centro más allá de los casos individuales y sirven también como vía de difusión. El sistema de evaluación, apoyado en un cuestionario validado y en indicadores de proceso y de resultado, permitirá comprobar si el centro consigue lo que se propone.

Más allá de los objetivos formales, el trabajo deja una idea de fondo. La mediación familiar no se juega en los acuerdos, se juega en lo que pasa antes de llegar a ellos, en cómo se escucha, en cómo se formula una pregunta, en si una emoción se reconoce o se ignora. Un centro que entienda eso no ofrece solo un trámite para cumplir un requisito legal. Ofrece a las familias la oportunidad de separarse de otra manera.

## 6.2. Limitaciones

El proyecto tiene limitaciones y conviene reconocerlas. La más evidente es que se trata de un diseño no implementado, así que las metas fijadas en los objetivos del servicio y las previsiones de actividad del presupuesto son hipótesis razonables, no resultados. Pesa también la falta de datos oficiales sobre el mercado privado de mediación familiar. No se sabe cuántos profesionales ejercen de forma efectiva en Madrid ni a qué precios, de modo que el análisis de la competencia se apoya en indicios y las tarifas propuestas tendrán que validarse con un sondeo propio. Otra limitación es la incertidumbre normativa. Una parte del contexto favorable viene del requisito de procedibilidad, que está cuestionado ante el Tribunal Constitucional y en el Congreso, y si los procesos de familia con menores quedaran excluidos el centro perdería una vía de entrada, aunque no su razón de ser. La evidencia disponible procede en gran parte de estudios anglosajones de hace años y de muestras pequeñas, mientras que la investigación española reciente es escasa y en buena medida descriptiva. Por último, el trabajo con las personas menores de edad dentro de la mediación se ha planteado con cautela y necesitaría un protocolo más desarrollado, elaborado junto con profesionales de la psicología infantil.

## 6.3. Futuras líneas de investigación

Del propio proyecto salen varias líneas de trabajo. La más inmediata sería poner en marcha el centro y evaluar su primer año con el sistema propuesto, lo que permitiría contrastar las metas con resultados reales y aportar datos sobre la mediación familiar

privada en España, de la que apenas los hay. Una segunda línea consistiría en estudiar de forma específica el efecto de las técnicas comunicativas en los resultados de la mediación, comparando por ejemplo la calidad con que se ejecutan las técnicas, medida con la pauta ECAME, con la tasa de acuerdos y con la satisfacción de las personas usuarias. Una tercera sería evaluar los talleres psicoeducativos con un diseño pre y post que mida los cambios en la comunicación coparental y en el bienestar emocional de quienes participan. Una cuarta, de carácter más amplio, tendría que seguir el efecto real de la Ley Orgánica 1/2025 sobre la mediación familiar, distinguiendo cuántas de las sesiones iniciales que se celebran para cumplir el requisito se convierten en procesos de mediación completos y con qué resultados. La mediación familiar española necesita más investigación propia, y un centro que registre bien lo que hace puede contribuir a ella.

# 7. Referencias


Álvarez Cano, A., Riera Adrover, J. A. y Méndez Monleón, V. (2026). Una revisión sistemática exploratoria sobre los beneficios de la mediación familiar en la resolución de conflictos en progenitores divorciados con hijos e hijas. *Trabajo Social Hoy*, (105), 27-44. https://doi.org/10.12960/tsh.2026.0002

Arch Marín, M. (2010). Divorcio conflictivo y consecuencias en los hijos: implicaciones para las recomendaciones de guarda y custodia. *Papeles del Psicólogo*, *31*(2), 183-190.

Ayuntamiento de Madrid. (2024). *Servicio de Mediación Familiar* [Folleto]. Dirección General de Familia e Infancia. https://madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Destacamos/QUIZ%C3%81%20TAMBI%C3%89N%20TE%20INTERESE/MEDIACI%C3%93N%20FAMILIAR/FolletoServicioMediacionFamiliar2024.pdf

Ayuntamiento de Madrid. (2025). *Carta de Servicios de los Centros de Apoyo a las Familias (CAF)*. https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/CARTAS%20SERVICIOS/SistemaCartasServicio/48%20CS%20Centros%20de%20Apoyo%20a%20las%20Familias/DEFINITIVA/CS_CAF_folletoPleg%20_2025.pdf

Baró, T. (2015). *Manual de la comunicación personal de éxito*. Paidós.

Bernal Samper, T. (2017). *La mediación: una solución a los conflictos de ruptura de pareja*. Tirant lo Blanch.

Bisquerra Alzina, R. y Pérez Escoda, N. (2007). Las competencias emocionales. *Educación XX1*, *10*, 61-82. https://doi.org/10.5944/educxx1.1.10.297

Bush, R. A. B. y Folger, J. P. (1996). *La promesa de la mediación: cómo afrontar el conflicto mediante la revalorización y el reconocimiento* (A. Leal, Trad.). Granica. (Trabajo original publicado en 1994)

Carpio Miró, A. (2021). Mediación en línea en tiempos de COVID-19. *Revista de Mediación*, *14*(1), e6. https://www.imotiva.es/revista-de-mediacion/articulos/mediacion-en-linea-en-tiempos-de-covid-19

Cobb, S. (1993). Empowerment and mediation: A narrative perspective. *Negotiation Journal*, *9*(3), 245-259. https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.1993.tb00706.x

Cobb, S. y Rifkin, J. (1991). Practice and paradox: Deconstructing neutrality in mediation. *Law & Social Inquiry*, *16*(1), 35-62. https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1991.tb00283.x

Comisión Europea. (2004). *Código de conducta europeo para mediadores*. Portal Europeo de e-Justicia. https://e-justice.europa.eu/63/ES/eu_rules_on_mediation

Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia. (2018). *Mediation development toolkit. European code of conduct for mediation providers* (CEPEJ(2018)24). Consejo de Europa. https://rm.coe.int/cepej-2018-24-en-mediation-development-toolkit-european-code-of-conduc/1680901dc6

Comunidad de Madrid. (2023, 27 de marzo). *La Comunidad de Madrid abre un nuevo Centro de Apoyo y Encuentro Familiar en Torrejón de Ardoz para prestar servicio a todo el Corredor de Henares* [Nota de prensa]. https://www.comunidad.madrid/node/65776

Consejo de Europa. (1998). *Recomendación N.º R (98) 1 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la mediación familiar* (adoptada el 21 de enero de 1998). https://rm.coe.int/09000016804ecb6e

Consejo General del Poder Judicial. (s. f.-a). *Estadística por temas: mediación intrajudicial* [Fichero de datos 2009-2025]. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Medios-alternativos-de-resolucion-de-conflictos/Mediacion-Intrajudicial/

Consejo General del Poder Judicial. (s. f.-b). *Estadística por temas: Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación* [Nota informativa del Registro de 15 de enero de 2026]. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Medios-alternativos-de-resolucion-de-conflictos/Registro-de-Mediadores-e-instituciones-de-mediacion/

Consejo General del Poder Judicial. (2026a, 23 de marzo). *Los órganos judiciales de toda España registraron el pasado año 84.424 demandas de disolución matrimonial, un 11,7 % menos que en 2024*. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Los-organos-judiciales-de-toda-Espana-registraron-el-pasado-ano-84-424-demandas-de-disolucion-matrimonial--un-11-7---menos-que-en-2024

Consejo General del Poder Judicial. (2026b, 24 de junio). *Los órganos judiciales registraron entre enero y marzo 20.832 demandas de disolución matrimonial, un 14,1 % menos que en el primer trimestre de 2025*. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Los-organos-judiciales-registraron-entre-enero-y-marzo-20-832-demandas-de-disolucion-matrimonial--un-14-1---menos-que-en-el-primer-trimestre-de-2025

Consejo General del Poder Judicial. (2026c, 26 de junio). *El ingreso de nuevos asuntos en los órganos judiciales baja un 20,6 % en el primer trimestre del año tras el descenso del 35,8 % en el orden civil*. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-ingreso-de-nuevos-asuntos-en-los-organos-judiciales-baja-un-20-6---en-el-primer-trimestre-del-ano-tras-el-descenso-del-35-8---en-el-orden-civil-

Corbetta, P. (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. McGraw-Hill.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8318-2025, en relación con el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 43, de 18 de febrero de 2026, p. 25010. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-3730

Diez, F. y Tapia, G. (1999). *Herramientas para trabajar en mediación*. Paidós.

Dirección General de Tributos. (2022, 21 de junio). *Consulta vinculante V1466-22*. Ministerio de Hacienda y Función Pública. https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1466-22

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 136, de 24 de mayo de 2008, pp. 3-8. http://data.europa.eu/eli/dir/2008/52/oj

Emery, R. E. (2012). *Renegotiating family relationships: Divorce, child custody, and mediation* (2.ª ed.). Guilford Press.

Emery, R. E., Laumann-Billings, L., Waldron, M. C., Sbarra, D. A. y Dillon, P. (2001). Child custody mediation and litigation: Custody, contact, and coparenting 12 years after initial dispute resolution. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, *69*(2), 323-332. https://doi.org/10.1037/0022-006X.69.2.323

Escapa, S. (2017). Los efectos del conflicto parental después del divorcio sobre el rendimiento educativo de los hijos. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (158), 41-58. https://doi.org/10.5477/cis/reis.158.41

Fariña, F., Seijo, D., Arce, R. y Vázquez, M. J. (2017). Custodia compartida, corresponsabilidad parental y justicia terapéutica como nuevo paradigma. *Anuario de Psicología Jurídica*, *27*(1), 107-113. https://doi.org/10.1016/j.apj.2016.11.001

Fariña Rivera, F. y Otero Otero, B. (2021). La satisfacción de las personas mediadas con el procedimiento de mediación intrajudicial. *Revista de Mediación*, *14*(2), e5. https://www.imotiva.es/revista-de-mediacion/articulos/la-satisfaccion-de-las-personas-mediadas-con-el-procedimiento-de-mediacion-intrajudicial

Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, N. (2004). Validity and reliability of the Spanish modified version of the Trait Meta-Mood Scale. *Psychological Reports*, *94*(3), 751-755. https://doi.org/10.2466/pr0.94.3.751-755

Fisher, R. y Shapiro, D. (2008). *Las emociones en la negociación: cómo ir más allá de la razón en la planificación y desarrollo*. Granica. (Trabajo original publicado en 2005)

Fisher, R., Ury, W. y Patton, B. (2011). *Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder* (A. Santapau, Trad.). Gestión 2000.

Gamarra Jiménez, E. (2017). Propuesta de intervención en mediación familiar basada en la inteligencia emocional. *Documentos de Trabajo Social*, (60), 93-113. https://www.revistas.uma.es/index.php/DTS/article/view/21695

García-Herrera, A. (2017). Los sentimientos y las emociones en el proceso de mediación. *Revista de Mediación*, *10*(1), e5. https://www.imotiva.es/revista-de-mediacion/articulos/los-sentimientos-las-emociones-proceso-mediacion

García Villaluenga, L. (2006). *Mediación en conflictos familiares: una construcción desde el derecho de familia*. Reus.

Goleman, D. (1996). *Inteligencia emocional* (D. González Raga y F. Mora, Trads.). Kairós. (Trabajo original publicado en 1995)

González Ramírez, I. X. y Cuevas Campos, B. I. (2020). La influencia de las variables género, lenguaje y legitimación en la calidad de la mediación familiar. *Revista de Mediación*, *13*(1), e5. https://www.imotiva.es/revista-de-mediacion/articulos/la-influencia-de-las-variables-genero-lenguaje-y-legitimacion-en-la-calidad-de-la-mediacion-familiar

Gottman, J. M. y Silver, N. (2010). *Siete reglas de oro para vivir en pareja* (S. Tapia, Trad.). Debolsillo. (Trabajo original publicado en 1999)

Greatbatch, D. y Dingwall, R. (1989). Selective facilitation: Some preliminary observations on a strategy used by divorce mediators. *Law & Society Review*, *23*(4), 613-641. https://doi.org/10.2307/3053850

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, *2*(3), 271-299. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271

Haynes, J. M. (1995). *Fundamentos de la mediación familiar: manual práctico para mediadores* (D. J. Bustelo y A. M. Sánchez, Trads.). Gaia. (Trabajo original publicado en 1993)

Iglesias Ortuño, E., Pastor Seller, E. y Rondón García, L. M. (2017). Mediación como profesión emergente: actualidad formativa desde la Educación Superior. *Mediaciones Sociales*, *16*, 135-153. https://doi.org/10.5209/meso.58113

Instituto Nacional de Estadística. (2025, 18 de julio). *Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios (ENSD). Año 2024* [Nota de prensa]. https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ENSD2024.htm

Instituto Nacional de Estadística. (2026, 23 de julio). *Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios (ENSD). Año 2025* [Nota de prensa]. https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ENSD2025.htm

Jones, T. S. y Bodtker, A. (2001). Mediating with heart in mind: Addressing emotion in mediation practice. *Negotiation Journal*, *17*(3), 217-244. https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.2001.tb00238.x

Kelly, J. B. (2004). Family mediation research: Is there empirical support for the field? *Conflict Resolution Quarterly*, *22*(1-2), 3-35. https://doi.org/10.1002/crq.90

León, O. y Montero, I. (2015). *Métodos de investigación en Psicología y Educación: las tradiciones cuantitativa y cualitativa* (4.ª ed.). McGraw-Hill.

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 11, de 12 de enero de 1996, pp. 793-803. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 7, de 8 de enero de 2000, pp. 575-728. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323

Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 153, de 27 de junio de 2007, pp. 27653-27658. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12563

Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 163, de 9 de julio de 2005, pp. 24458-24461. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-11864

Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 162, de 7 de julio de 2012, pp. 49224-49242. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112

Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 3, de 3 de enero de 2025, pp. 796-1067. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-76

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, de 6 de diciembre de 2018, pp. 119788-119857. https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 157, de 2 de julio de 1985, pp. 20632-20678. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666

Munuera Gómez, P. (2007). El modelo circular narrativo de Sara Cobb y sus técnicas. *Portularia*, *7*(1-2), 85-106.

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (Resolución A/RES/70/1). https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 79, de 31 de marzo de 2026, pp. 47467-47507. https://www.boe.es/eli/es/o/2026/03/30/pjc297

Ortuño Muñoz, P. (2018). *Justicia sin jueces: métodos alternativos a la justicia tradicional*. Ariel.

Paredes Baltazar, S. G. (2023). La mediación familiar como herramienta para la solución pacífica y protectora de las emociones. *MSC Métodos de Solución de Conflictos*, *3*(4), 33-54. https://doi.org/10.29105/msc3.4-40

Parkinson, L. (2005). *Mediación familiar: teoría y práctica. Principios y estrategias operativas* (A. M. Sánchez Durán, Trad.). Gedisa. (Trabajo original publicado en 1997)

Percaz Four-Pome, M. (2010). Las emociones en mediación. *Revista de Mediación*, (5), 16-21. https://www.imotiva.es/revista-de-mediacion/articulos/las-emociones-en-mediacion

Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia en el Servicio Público de Justicia; y de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en cuanto a los procesos de familia con personas menores de edad (122/000247). *Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados*, serie B, núm. 297-1, de 19 de enero de 2026, pp. 1-4. https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/B/BOCG-15-B-297-1.PDF

Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 310, de 27 de diciembre de 2013, pp. 105296-105311. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13647

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. *Gaceta de Madrid*, núm. 206, de 25 de julio de 1889, pp. 249-259. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, de 4 de mayo de 2016, pp. 1-88. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807

Resolució JUS/1624/2023, de 10 de maig, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als procediments de mediació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, núm. 8917, de 17 de maig de 2023. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8917/1975167.pdf

Ripol-Millet, A. (2011). *Estrategias de mediación en asuntos familiares*. Reus.

Rogers, C. R. (2011). *El proceso de convertirse en persona: mi técnica terapéutica* (L. R. Wainberg, Trad.). Paidós. (Trabajo original publicado en 1961)

Rosenberg, M. B. (2016). *Comunicación noviolenta: un lenguaje de vida* (3.ª ed. ampl., N. Jiménez Díaz, Trad.). Acanto. (Trabajo original publicado en 1999)

Salovey, P. y Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, *9*(3), 185-211. https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG

Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C. y Palfai, T. P. (1995). Emotional attention, clarity, and repair: Exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood Scale. En J. W. Pennebaker (Ed.), *Emotion, disclosure, and health* (pp. 125-154). American Psychological Association.

Sbarra, D. A. y Emery, R. E. (2005). Coparenting conflict, nonacceptance, and depression among divorced adults: Results from a 12-year follow-up study of child custody

mediation using multiple imputation. *American Journal of Orthopsychiatry*, *75*(1), 63-75. https://doi.org/10.1037/0002-9432.75.1.63

Shaw, L. A. (2010). Divorce mediation outcome research: A meta-analysis. *Conflict Resolution Quarterly*, *27*(4), 447-467. https://doi.org/10.1002/crq.20006

Soria, M. Á., Yepes Baldó, M. y Lovelle, M. I. (2013). Cuestionario para valorar la satisfacción de usuarios en programas de mediación civil (CSM-C). *Revista de Mediación*, (12), 14-21. https://www.imotiva.es/revista-de-mediacion/articulos/cuestionario-para-valorar-la-satisfaccion-de-usuarios-en-programas-de-mediacion-civil-csm-c

Suares, M. (2002). *Mediando en sistemas familiares*. Paidós.

Tomm, K. (1988). Interventive interviewing: Part III. Intending to ask lineal, circular, strategic, or reflexive questions? *Family Process*, *27*(1), 1-15. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1988.00001.x

Utrera Gutiérrez, J. L. y Peña Yáñez, M. Á. (2014). El Servicio de Mediación Familiar Intrajudicial de los juzgados de familia de Málaga. *Revista de Mediación*, *7*(1), 24-35. https://www.imotiva.es/revista-de-mediacion/articulos/el-servicio-de-mediacion-familiar-intrajudicial-de-los-juzgados-de-familia-de-malaga

Valdebenito Larenas, C., Cuevas Campos, B., González Ramírez, I. X. y Briz Clariget, M. J. (2023). Metodología presencial y online en mediación familiar licitada en Chile y ACPP. *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, (33), 36-52. https://doi.org/10.20932/barataria.v0i33.654

Watzlawick, P., Beavin, J. H. y Jackson, D. D. (1981). *Teoría de la comunicación humana: interacciones, patologías y paradojas* (2.ª ed.). Herder. (Trabajo original publicado en 1967)

# Anexos

## Anexo 1. Hoja de información y consentimiento informado

Acorde Mediación Familiar. Hoja de información a las personas usuarias.

Qué es la mediación. La mediación es un procedimiento voluntario y confidencial. Una persona mediadora imparcial ayuda a las partes a comunicarse y a buscar por sí mismas acuerdos sobre los asuntos que les afectan. La persona mediadora no decide, no asesora jurídicamente a ninguna de las partes y no emite informes para el juzgado sobre lo tratado en las sesiones. Las partes pueden dejar la mediación en cualquier momento y conservan el derecho a acudir a los tribunales.

Principios. El procedimiento se rige por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y por la Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid. Sus principios son la libre disposición de las partes, la igualdad y la imparcialidad, la neutralidad, la confidencialidad, la buena fe y la protección del interés de las personas menores de edad.

Confidencialidad. Todo lo que se trate en las sesiones es confidencial. Ni la persona mediadora ni las partes podrán declarar ni aportar en un proceso judicial documentación derivada del procedimiento, salvo que ambas partes lo acuerden o lo exija una resolución judicial penal. La confidencialidad cede cuando aparece información que suponga una amenaza para la vida o la integridad de una persona, en especial si es menor de edad.

Organización y coste. Las sesiones conjuntas duran noventa minutos. El coste de cada sesión se reparte por igual entre las partes, salvo pacto en contrario, según la tarifa que se entrega por escrito. El procedimiento dura como máximo tres meses desde la sesión inicial, prorrogables otros tres si las partes lo acuerdan. En las mediaciones que se inician para cumplir el requisito legal previo a la demanda, el plazo es de tres meses desde la solicitud y no admite prórroga.

Protección de datos. La responsable del tratamiento es la mediadora titular del centro. Los datos necesarios para gestionar el procedimiento se tratan sobre la base del contrato de mediación y del cumplimiento de las obligaciones legales. Los datos de salud se tratan solo en la medida necesaria para la mediación y con el consentimiento explícito de la persona interesada, y los de los hijos e hijas menores únicamente en lo imprescindible para los acuerdos que les afectan. El expediente se conserva durante cuatro meses desde que termina el procedimiento, conforme al artículo 22 de la Ley 5/2012, y después queda

bloqueado durante los plazos de responsabilidad legal. Las personas usuarias pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose por escrito al centro, y pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. En las sesiones en línea se utiliza una plataforma con contrato de encargo del tratamiento.

Consentimiento. He leído la hoja de información, he podido hacer preguntas y acepto participar de forma voluntaria en el procedimiento de mediación en las condiciones descritas. Consiento de manera explícita el tratamiento de los datos de salud que sea necesario comunicar durante el procedimiento. Autorizo, de forma separada y revocable, la grabación de sesiones con fines exclusivos de supervisión profesional: sí / no. Nombre, DNI, fecha y firma de cada parte y de la persona mediadora.

## Anexo 2. Protocolo de acogida y cribado

El protocolo se aplica en la sesión informativa, con cada parte por separado, y lo rellena la mediadora titular. Las preguntas se hacen de forma indirecta y en tono de conversación. En la ficha se anota el resultado de cada bloque y la decisión final.

**Ficha de acogida y cribado**

| Bloque | Aspectos que se exploran | Resultado |
|---|---|---|
| Datos del caso | Composición familiar; edades de los hijos e hijas; situación legal actual (convivencia, separación de hecho, procedimiento en curso); quién deriva | Registro |
| Motivo de consulta | Qué quiere resolver cada parte; qué ha intentado; expectativas sobre la mediación | Registro |
| Seguridad | Existencia de denuncias, procedimientos penales u órdenes de protección; miedo a la otra persona; episodios de violencia física, psicológica o económica; control de la otra persona sobre el dinero o las relaciones | Sin indicios / indicios / confirmado |
| Equilibrio entre las partes | Diferencias importantes de información, de recursos o de capacidad de expresión; presión de terceros | Equilibrada / requiere medidas |
| Estado emocional y salud | Consumo problemático de sustancias; trastorno mental grave no tratado; crisis emocional aguda que impida negociar | Apto / derivación previa |
| Voluntariedad | Comprensión de la voluntariedad y de la confidencialidad; disposición real a participar | Sí / no |
| Decisión | Admitido; admitido con medidas de equilibrio; no admitido por violencia; derivado a otro recurso | Decisión y motivo |

Criterios de decisión. No se admite el caso cuando hay un procedimiento penal por violencia de género en curso, una orden de protección vigente o indicios fundados de violencia hacia la pareja o hacia los hijos e hijas. En ese supuesto se facilita a la persona la información sobre los recursos especializados (el 016, los Puntos Municipales del Observatorio Regional

de la Violencia de Género y los servicios de atención a víctimas). Se admite con medidas de equilibrio, como la comediación, las sesiones individuales o el acompañamiento de la representación letrada, cuando aparece un miedo moderado, un desequilibrio de información o de recursos, o dificultades graves de comunicación. Se deriva a otro recurso, por último, cuando lo que la persona necesita antes de poder negociar es atención psicológica, asesoramiento jurídico o apoyo social.

## Anexo 3. Ficha del taller Hablar sin herir

Personas destinatarias: progenitores separados o en proceso de separación, en grupos de ocho a doce personas y sin que coincidan los dos miembros de una misma pareja. Duración: tres sesiones de dos horas en semanas consecutivas. Imparten: la persona mediadora de perfil psicológico y la mediadora titular. Objetivo general: mejorar la comunicación coparental, reduciendo los patrones que dañan la relación y aprendiendo a formular peticiones y a responder a ellas sin atacar.

**Estructura del taller Hablar sin herir**

| Sesión | Objetivos | Actividades | Materiales |
|---|---|---|---|
| 1. Cómo nos comunicamos cuando ya no somos pareja | Comprender los axiomas de la comunicación y reconocer el nivel relacional de las discusiones | Presentación y normas del grupo; análisis de tres situaciones típicas (una entrega, un mensaje, una llamada); identificación de los cuatro patrones destructivos en ejemplos | Fichas de situaciones; tarjetas con los cuatro patrones |
| 2. Pedir, negarse y negociar sin atacar | Aprender el esquema de observación, sentimiento, necesidad y petición | Práctica guiada de reformulación de reproches reales aportados por las personas participantes; ensayo por parejas con observador | Guion de los cuatro pasos; hoja de registro del observador |
| 3. Los hijos en medio: acuerdos de comunicación | Establecer acuerdos personales sobre cómo comunicarse con la otra parte | Canales y horarios de comunicación; qué se dice delante de los hijos e hijas; redacción de un compromiso personal; cierre y evaluación | Plantilla de compromiso; cuestionarios de evaluación |

Evaluación del taller. Antes de la primera sesión y al terminar la última se aplican la escala TMMS-24 (Fernández-Berrocal et al., 2004) y una autoevaluación de la comunicación coparental con cinco afirmaciones valoradas de 1 a 5. Al final de la tercera sesión se añade un cuestionario breve de satisfacción.

## Anexo 4. Preguntas complementarias al cuestionario de satisfacción y ficha de seguimiento

Al terminar la última sesión de cada proceso, el centro aplica el cuestionario CSM-C (Soria et al., 2013) y añade tres preguntas abiertas sobre la seña de identidad del servicio: ¿En qué ha cambiado la forma en que se comunica con la otra parte desde que empezó la mediación? ¿Se ha sentido escuchado o escuchada en las sesiones? Ponga un ejemplo. ¿Qué le ha ayudado más a manejar las emociones durante el proceso y qué echó en falta? A continuación van tres ítems cerrados valorados de 1 a 5: «Me comunico mejor con la otra parte que al inicio de la mediación», «Comprendo mejor el punto de vista de la otra parte que cuando empezamos» y «Me siento más capaz de tomar decisiones sobre mi situación familiar». Las puntuaciones 4 y 5 se computan como respuesta favorable.

A las personas usuarias que lo acepten se les aplica la escala TMMS-24 en la sesión inicial y al cierre del proceso. La ficha de seguimiento a los seis meses se rellena por teléfono y recoge cuatro cosas: si el acuerdo se mantiene del todo, en parte o no se mantiene; si ha habido que acudir al juzgado por alguna cuestión relacionada; cómo valora la persona la comunicación actual con la otra parte en una escala de 1 a 5; y si recomendaría el servicio.

## Anexo 5. Contenido del acta de la sesión inicial y del documento acreditativo del intento de mediación

Acta de la sesión inicial o constitutiva (art. 19 de la Ley 5/2012). Recoge la identificación de las partes y, en su caso, de su representación letrada; la designación de la persona mediadora y, si procede, del comediador o comediadora, con su número de inscripción en los registros; el objeto del conflicto que se somete a mediación; el programa de actuaciones y la duración máxima prevista; la información sobre el coste, con los honorarios separados de los gastos; la declaración de aceptación voluntaria de la mediación y de asunción de las obligaciones que se derivan de ella; el lugar y la lengua del procedimiento; y la fecha y las firmas.

Documento acreditativo del intento de mediación a efectos del requisito de procedibilidad (art. 10.3 de la Ley Orgánica 1/2025 y art. 17 de la Ley 5/2012). Contiene la identidad y la cualificación de la persona mediadora, con indicación del registro en el que está inscrita; la identificación de las partes; el objeto de la controversia; la fecha de la sesión inicial y de las reuniones mantenidas; la declaración solemne de que las partes han intervenido de buena fe; en su caso, la constancia de que alguna de las partes no compareció o se negó a continuar, con la forma y la fecha en que fue citada; y la fecha de terminación del

procedimiento, sin acuerdo o con acuerdo total o parcial. El centro se compromete a entregarlo a la parte que lo pida en un plazo máximo de cinco días hábiles.

## Anexo 6. Supuesto práctico ilustrativo del itinerario

El caso que sigue es un supuesto inventado con fines ilustrativos. No corresponde a ninguna familia real ni a ningún resultado obtenido, y sirve solo para mostrar cómo se aplicaría el itinerario de seis sesiones que se describe en el apartado 5.5.

Situación de partida. Alberto y Elena tienen 42 y 40 años, llevan quince casados y tienen dos hijos, Mateo, de 11 años, y Sofía, de 8. Elena ha consultado a su abogada para presentar una demanda de divorcio contencioso en la que pedirá la custodia exclusiva, mientras que Alberto quiere la custodia compartida. La abogada de Elena le explica que antes de demandar tiene que acreditar el intento de un medio adecuado de solución de controversias y le propone la mediación. Alberto acepta la invitación y los dos contactan con el centro. En la sesión informativa, por separado, el protocolo de cribado no detecta indicios de violencia ni desequilibrios que impidan negociar, aunque sí un bloqueo completo de la comunicación: solo se hablan a través de la representación letrada de cada uno y mediante mensajes cortos sobre Mateo y Sofía.

Sesión inicial. Se firma el acta constitutiva, se explican el coste y el calendario, se entregan la hoja de información y el consentimiento, y se fijan las reglas de comunicación en la sala. Elena pide que conste que acude para cumplir el requisito de procedibilidad, y la mediadora le aclara que el documento acreditativo se expedirá en cualquier caso al terminar.

Sesión 1, narrativas. Dada la tensión, la mediadora opta por dos reuniones individuales. Elena cuenta que durante años ha llevado sola la organización de la vida de Mateo y Sofía y teme que la custodia compartida sea un desorden. Alberto relata que se ha sentido apartado de la crianza y que la petición de custodia exclusiva le ha dolido como una descalificación. La mediadora parafrasea, legitima a cada parte y connota positivamente el interés de los dos por el bienestar de Mateo y Sofía. La agenda queda en tres puntos, la organización de la convivencia, la comunicación entre ellos y la economía.

Sesión 2, emociones. Ya en sesión conjunta afloran la rabia de Elena y la tristeza de Alberto. La mediadora las nombra, las normaliza como parte del duelo de la ruptura y ayuda a identificar las preocupaciones que hay detrás, que son la necesidad de Elena de que se reconozca el trabajo de cuidado que ha hecho y la necesidad de Alberto de que se

reconozca su capacidad como padre. Se acuerda una pauta para las sesiones siguientes: cuando uno de los dos note que se dispara, puede pedir una pausa de cinco minutos.

Sesiones 3 y 4, los hijos. Con el calendario en la pizarra exploran varias fórmulas de convivencia. Una pregunta circular, cómo se imaginaría Mateo una semana bien organizada entre las dos casas, cambia el tono de la conversación. Llegan a un reparto por semanas alternas con intercambio en el colegio los lunes, a un canal de comunicación por escrito solo para asuntos de Mateo y Sofía y a un plan de parentalidad que recoge quién gestiona las actividades extraescolares y cómo se decidirán las cuestiones de salud y educación. En la cuarta sesión, con el consentimiento de ambos, la persona mediadora de perfil psicológico mantiene una conversación con Mateo y devuelve su contenido a los progenitores de forma general y respetuosa.

Sesión 5, economía. Con la persona mediadora de perfil jurídico en comediación, se reparten los gastos ordinarios y extraordinarios en proporción a los ingresos a través de una cuenta común, se acuerda el uso de la vivienda durante un periodo transitorio y se deja constancia de las cuestiones patrimoniales que cada parte prefiere tratar con su representación letrada.

Sesión 6, cierre. Se revisa el borrador del acuerdo punto por punto, se comprueba que cada compromiso es concreto y realizable, se firma el acta final y se acuerda que la representación letrada de ambos presente el convenio para su aprobación judicial. Se fija la sesión de seguimiento a los tres meses y se entrega el cuestionario de satisfacción. Lo que pase después, si el acuerdo se cumple o hay que ajustarlo, es justo lo que el sistema de evaluación del centro está diseñado para registrar.